



ENTREPRISE



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTRE QUE DÉCENNALE**

Valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD atteste que :

M. LOREL BRUNO
22 RUE DES GROSSES PIERRES
BP 25
76250 DEVILLE LES ROUEN
Siret 442243010 00034

est titulaire d'un contrat d'assurance **Responsabilité Civile autre que décennale n° 112 345 563**

Pour les activités ou missions suivantes :

- Mission de Maîtrise d'Œuvre de type M
- Assistant à maîtrise d'ouvrage
- Ordonnancement Pilotage et Coordination
- Sécurité et Prévention de la Santé

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
Elle ne peut engager l'Assureur **MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD** en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel ladite attestation se réfère.

Fait à Le Mans, le 28/01/2020

L'assureur,

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

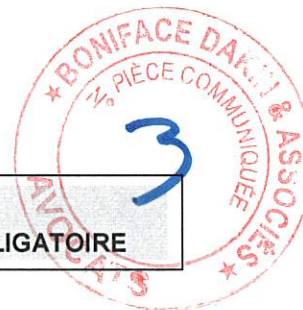


ENTREPRISE

TABLEAUX DE GARANTIES

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTRE QUE DECENNALE (CS 777)		
Désignation des garanties	Montant des garanties par sinistre (4)	Montant des franchises par sinistre (4) (5)
I – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	Euros	Euros
a) Avant réception :		
Tous dommages confondus (1)	8 000 000 (2)	
Dont :		
- Dommages corporels et immatériels consécutifs	8 000 000 (2)	NEANT
Limités en cas de faute inexcusable à	3 500 000 (2) (3)	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	2 000 000	1041
dont par vol	35 000	1041
- Dommages immatériels non consécutifs	104.100 (3)	5 205
- Dommages subis par les documents confiés	26.025	1.041
- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés par les risques d'atteintes accidentelles à l'environnement	208.200 (3)	2 082
dont frais de prévention	36.435 (3)	
b) Après réception :		
TOUS DOMMAGES CONFONDUS	1.041.000 (3)	
Dont :		
- Dommages corporels et immatériels consécutifs	1 041 000 (3)	NEANT
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	520.500 (3)	3 123
- Dommages immatériels non consécutifs	104.100 (3)	5.205
II – ASSURANCE RECOURS ET DEFENSE PENALE	26.025	NEANT

- 1) Les dommages corporels résultant de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur sont garantis sans limitation.
- 2) Ce montant n'est pas indexé.
- 3) Ce montant constitue un maximum pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.
- 4) Indexation :
 - pour les garanties les montants sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre
 - pour les franchises, les montants mini et maxi sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de souscription du contrat et celle de la déclaration du sinistre.
- 5) Les niveaux mini et maxi des franchises sont doublés si l'assuré confie les missions ou études spécialisées à un sous-traitant non assuré au jour du sinistre.



**ATTESTATION D'ASSURANCE
ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE**

MAITRE D'ŒUVRE, INGENIEUR CONSEIL, BET

MMA IARD Assurances Mutuelles – MMA IARD

M. LOREL BRUNO
N° de SIRET : 442243010 00034
22 RUE DES GROSSES PIERRES
76250 DEVILLE LES ROUEN

Est titulaire du contrat d'assurance de **responsabilité de nature décennale** n°112 345 563

Pour la période du **1^{er} Janvier 2020** au **31 Décembre 2020**

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

- Aux activités professionnelles ou missions suivantes pour des ouvrages soumis à obligation d'assurance :

Mission de Maîtrise d'Œuvre de type M

Mission complète (conception réalisation)
Mission complète de conception à l'exclusion de la réalisation
Mission complète de réalisation à l'exclusion de la conception
Mission partielle de conception
Mission complète de réalisation

- Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances,
- Aux travaux réalisés en France métropolitaine,
- Aux chantiers dont le coût total prévisionnel de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 Euros,
- Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P¹, ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P²,
 - Procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P³,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass' innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (« Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus énoncées, l'assuré en informe l'assureur.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré installée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.	En habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage Hors habitation : Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code des assurances.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux	En présence d'un CCRD :



ENTREPRISE

de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.	Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie	
La garantie couvre pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.	

Dans la mesure où elles sont souscrites, les garanties obligatoires et complémentaires de responsabilité civile décennale ainsi que les garanties facultatives (à l'exception de la garantie bon fonctionnement), sont gérées en capitalisation. Les autres garanties sont gérées en répartition.

GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE DECENNALE

Nature de la garantie	Montant de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance, qu'il a réalisés en qualité de sous-traitant.	Se reporter au tableau de garanties ci-après
Durée et maintien de la garantie	
Cette garantie est accordée, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception.	

TABLEAU DE GARANTIES

ASSURANCE DECENNALE DES OUVRAGES SOUMIS A OBLIGATION D'ASSURANCE		
Désignation des garanties (1)	Montant des garanties par sinistre (2)	Montant des franchises par sinistre (2)
A) Garanties des risques obligatoires et complémentaires (C.S. n° 774) Dommages matériels à l'ouvrage visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil (y compris les frais de déblaiement consécutifs) - ouvrages à usage d'habitation - ouvrages à usage autre qu'habitation Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (y compris les frais de déblaiement)	Coût des réparations	10 % Mini : 494 EUR Maxi : 2 472 EUR
	Coût de la construction	
	3 000 000 EUR	
B) Garantie des risques facultatifs (C.S. n° 775) après réception : - bon fonctionnement des éléments d'équipements - dommages immatériels consécutifs - frais de déblaiement consécutifs à la garantie bon fonctionnement des éléments d'équipement	641 256 EUR	10 % Mini. 950 EUR Maxi. 4 750 EUR
	128 251 EUR	
	64 126 EUR	

(1) Les garanties ne s'appliquent, sauf conventions contraires précisées au contrat, qu'aux opérations de construction d'ouvrages soumis à obligation d'assurance à la réalisation desquelles l'assuré participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre ou d'étude spécialisée, dont le coût total prévisionnel ne dépasse pas 15 000 000 d'euros hors taxes

(2) Indexation :

- pour les garanties : les montants sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
- pour les franchises : les montants mini et maxi sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de souscription du contrat et celle de la déclaration du sinistre.

Au-delà de l'une de ces limites, qui conditionnent l'application du contrat, l'assuré doit se rapprocher de son assureur.

La présente attestation ne vaut pas dès lors qu'il est recouru à un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD).



ENTREPRISE

Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne peut engager l'assureur, au-delà des clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Le Mans, le 28/01/2020

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9



**CONTRAT D'ASSURANCE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE
DU CONSTRUCTEUR**

CONDITIONS GÉNÉRALES N° 228 c

SOMMAIRE

Articles

	Définitions	1
TITRE I	OBJET DU CONTRAT	
	L'objet du contrat	2
	Champ d'application, montant et limites des garanties	3
	Les franchises*	4
	La prévention	5
TITRE II	FONCTIONNEMENT DU CONTRAT	
	CHAPITRE A - L'ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT	
	La souscription du contrat	6
	La durée du contrat	7
	Les déclarations à faire en cours de contrat	8
	Les sanctions relatives aux déclarations	9
	Société recouvrante	10
	CHAPITRE B - LA COTISATION	
	Le calcul de la cotisation	11
	La révision de la cotisation	12
	La réduction de la cotisation	13
	Le paiement de la cotisation	14
	La participation de l'assuré* à une police unique de chantier	15
	CHAPITRE C - LES SINISTRES	
	La déclaration de sinistre	16
	Les dispositions spéciales	17
	Le paiement des indemnités	18
	La subrogation	19
	CHAPITRE D - LA RÉSILIATION DU CONTRAT	
	La résiliation du contrat	20
TITRE III	DISPOSITIONS GÉNÉRALES	
	Communication aux tiers	21
	Assurances multiples	22
	Prescription	23
	Loi informatique et liberté	24
	Relation avec les consommateurs et médiation	25
	Courrier électronique	26
	Appel téléphonique vers votre assureur	27

Le présent contrat est régi par le Code* et, en ce qui concerne les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, plus particulièrement par le Titre IX Livre I de ce Code*, ainsi que par les présentes Conditions générales, les Conventions spéciales et les Conditions particulières.

Article 1. Définitions

Chaque fois que le texte du contrat fera appel à un terme défini le présent article "Définitions", il sera suivi d'un astérisque(*).

Pour l'application du contrat, il faut entendre par :

1) Année d'assurance :

La période comprise entre deux échéances annuelles consécutives, l'échéance annuelle étant fixée au 1^{er} janvier.

Toutefois, si la date de la prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance annuelle, il faut entendre par "1^{re} année d'assurance" la période comprise entre cette date et la première échéance annuelle.

Si le contrat expire entre deux échéances annuelles, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance annuelle et la date d'expiration du contrat.

2) Article 700 du nouveau code de Procédure Civile, 475-1 du code de Procédure Pénale et L 761-1 du code de Justice Administrative :

Ces textes permettent au juge de condamner une partie au procès (l'assuré* ou l'adversaire de l'assuré*) au paiement d'une somme au profit de l'autre partie, en compensation des frais exposés par cette dernière lors du procès et non compris dans les dépens*. *Exemple : les honoraires de l'avocat.*

3) Assuré :

Le souscripteur* ainsi que toute autre personne désignée aux Conventions spéciales.

4) Assureur :

Covéa Risks

SA à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 168 452 216,75 euros

RCS Nanterre n° B 378 716 419

Siège social : 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy cedex

Entreprise régie par le Code des assurances

Cette société est dénommée COVEA RISKS, l'assureur ou nous dans les présentes Conditions Générales.

5) Code :

Abréviation du Code des Assurances qui est le recueil des lois, décrets et arrêtés définissant le droit des assurances.

6) Contrôleur technique :

La personne agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi 78-12 du 4 Janvier 1978.

7) Coût total de construction :

Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L 243-1-1 du Code des assurances.

En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux Conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

8) Déclaration d'ouverture de chantier :

Elle s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R424-16 du Code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

9) Dépens :

Frais de justice entraînés par le procès et que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant (à moins que le tribunal n'en décide autrement). *Exemple : droits, taxes, redevances et émoluments perçus par les secrétariats des juridictions, honoraires des experts...*

10) Dommage immatériel :

Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel.

11) Dommage matériel :

Toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance.

12) Franchise :

La part des dommages restant toujours à la charge de l'assuré*.

13) Indice :

a) Pour les ouvrages soumis à obligation d'assurance (bâtiment) :

INDEX BATIMENT NATIONAL BT 01 tel que publié au Journal Officiel (base 100 au 1^{er} janvier 1974).

b) Pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance (génie civil) :

L'indice national TP 01 publié au Journal Officiel base 100 au 1^{er} Janvier 1975.

L'indice applicable est fixé aux Conditions particulières.

14) Opération de construction :

L'ensemble des travaux afférents aux ouvrages qui font l'objet des garanties.

15) Réception :

L'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du Code Civil.

Elle intervient, avec ou sans réserves, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement.

Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

16) Souscripteur :

La personne physique ou morale souscriptrice du contrat désignée aux Conditions particulières.

TITRE I

OBJET DU CONTRAT

Article 2 **Objet du contrat**

Le contrat a pour objet de garantir l'assuré* contre les conséquences pécuniaires des événements stipulés aux Conventions spéciales, qu'il s'agisse des garanties relevant :

- de l'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale,
- de l'assurance de risques facultatifs,

dans la mesure où ces garanties sont souscrites aux Conditions particulières.

Les garanties s'exercent en France métropolitaine.

Article 3 **Conditions d'application, montant et limites des garanties**

A - Conditions d'application des garanties :

Les conditions d'applications des garanties sont fixés aux Conventions Spéciales souscrites.

B - Montant des garanties

Les montants des garanties sont fixés aux Conditions particulières. Ils s'entendent par sinistre.

Le montant de la garantie des dommages matériels à la construction postérieurement à la réception*, pour les travaux de bâtiment, est revalorisé pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de réception* de l'opération* de construction et celle de la réparation du sinistre. Cette revalorisation est fonction de l'évolution de l'indice*.

Lorsque ce montant se révèle insuffisant dans les cas suivants :

- en cours de chantier, par suite de modifications du programme initial,
- à l'arrêté définitif des comptes,

l'assuré* peut demander à l'assureur* de garantir cette insuffisance, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'arrêté définitif des comptes.

A défaut, il est fait application de la règle proportionnelle (L 121-5 du Code*).

Les autres montants relatifs aux garanties facultatives et le génie civil, constituent des premiers risques exclusifs de la règle proportionnelle.

C - Solidarité contractuelle

Le contrat ne garantit pas l'assuré* contre les conséquences de la solidarité résultant d'un engagement contractuel, quelles qu'elles soient.

D - Déchéance

L'assuré* est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes des autres États membres de l'Union européennes ou les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.

Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré*, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré* lorsque celui-ci est une personne morale.

En ce qui concerne les garanties obligatoires, cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Article 4 **Les franchises***

Pour chaque sinistre, l'assuré* conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux Conditions particulières.

En ce qui concerne les seules garanties relevant de l'assurance de responsabilité obligatoire, cette franchise* n'est pas opposable aux bénéficiaires de l'indemnité (A 243-1 du Code*).

L'assuré* s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (A 243-1 du Code*).

Article 5 La prévention

L'assureur* se réserve la faculté de procéder ou de faire procéder, à ses frais, à une supervision technique des procédés de construction ou de mise en œuvre utilisés par l'assuré*, des produits et matériaux employés ou encore d'une construction à la réalisation de laquelle l'assuré* participe.

En cas de refus de l'assuré*, l'assureur* peut reconsidérer les conditions de sa garantie et, le cas échéant, résilier le contrat à la prochaine échéance.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

CHAPITRE A : L'ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT

Article 6 La souscription du contrat

- 1) Le contrat est parfait dès sa signature par le souscripteur* et par l'assureur*.
Il est établi sur le fondement des déclarations du souscripteur*, telles qu'elles sont présentées dans les Conditions particulières.
Il produit ses effets aux date et heure prévues aux Conditions particulières.
Les mêmes dispositions sont applicables à tout avenant, sous réserve des dispositions de l'article L 112-2 du Code*.
- 2) A la souscription, le souscripteur* s'engage donc à déclarer à l'assureur* tous les éléments caractéristiques du risque, tels qu'ils sont définis dans les Conventions spéciales et les Conditions particulières ainsi que toutes les autres circonstances et éléments connus de lui, de nature à permettre à l'assureur* d'apprécier le risque.

Article 7 La durée du contrat

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions particulières (L 112-4 du code*).

Cette durée est rappelée par une mention en caractère très apparents figurant au-dessus de la signature du souscripteur (L 113-15 du Code*).

Article 8 Les déclarations à faire en cours de contrat

Le souscripteur* doit déclarer à l'assureur* les éléments constitutifs du risque spécifiés aux Conventions spéciales ou aux Conditions particulières.

Les déclarations doivent être faites par lettre recommandée préalablement à la modification et en tout cas dans le mois qui suit sa survenance.

Si cette modification constitue une aggravation du risque, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-après et l'assureur* peut (L 113-4 du Code*) :

- soit résilier le contrat moyennant préavis de **10 jours** ;
- soit proposer de nouvelles conditions. Si l'assuré* les refuse, l'assureur* peut résilier le contrat moyennant un préavis de **10 jours** ;

Si le souscripteur* justifie d'une diminution du risque garanti, la cotisation peut être réduite, la réduction portant uniquement sur les cotisations restant à échoir.

Article 9 Les sanctions relatives aux déclarations

- 1) En cas d'omission ou de déclaration inexacte du souscripteur* dont la mauvaise foi n'est pas établie (L 113-9 du Code*) :
 - a) Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur* peut :
 - soit maintenir avec ce souscripteur* les liens issus du contrat, moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par lui,
 - soit rompre avec ce souscripteur* les liens issus du contrat, 10 jours après notification adressée au souscripteur* par lettre recommandée en restituant la portion de cotisation pour le temps où l'assurance ne court plus.
 - b) Si elle est constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
- 2) En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur (L 113-8 du Code*) :

LE CONTRAT EST NUL quand bien même le risque omis ou dénaturé serait sans influence sur un éventuel sinistre.

La partie de la cotisation payée par le souscripteur* demeure acquise à l'assureur*.

3) Dans les cas particuliers d'une aggravation du risque (L 113-4 du Code*) :

Lorsqu'une des modifications mentionnées à l'article 8 entraîne une aggravation du risque, telle que, si le nouvel état de chose avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur* n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, la déclaration du risque est soumise :

- aux mêmes sanctions que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus lorsque la mauvaise foi du souscripteur* n'est pas établie ;
- à la même sanction que celle prévue au paragraphe 2 ci-dessus en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles du souscripteur*.

Toutefois, lorsque le risque est aggravé du fait du souscripteur*, l'assureur* conserve en outre le choix de réclamer une indemnité devant les tribunaux.

CHAPITRE B : LA COTISATION

Article 10 Société recouvrante

Le souscripteur reconnaît être informé que la société MMA IARD, Société Anonyme au capital de 390 203 152 euros, entreprise soumise au Code des Assurances, RCS LE MANS n° 440 048 882, dont le siège social est situé 14 Bd Marie et Alexandre OYON à LE MANS, est mandatée par une ou plusieurs des compagnies d'assurance (MMA IARD, MMA VIE, DAS, Covéa Fleet, Covéa Risks, Covéa Caution) identifiées aux conditions générales et/ou particulières pour recouvrer en leur nom et pour leur compte l'ensemble des sommes dues (primes, frais, pénalités) par le souscripteur au titre du contrat d'assurance souscrit.

Article 11 Le calcul de la cotisation

Les modalités de calcul de la cotisation sont fixées dans les Conventions spéciales.

Article 12 La révision de la cotisation

En cas de modification ou de changement des tarifs utilisés ou des frais accessoires perçus par l'assureur* pour des motifs de caractère technique, la nouvelle cotisation nette qui en résulte est applicable au présent contrat à compter de la première échéance annuelle qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif.

L'assureur* avise par lettre le souscripteur* du montant de la nouvelle cotisation. Cette lettre précise le droit pour le souscripteur* de résilier le contrat dans un délai maximum de trente jours à compter de sa réception, la résiliation devant intervenir dans les formes prévues à l'article 19.

La résiliation prend effet un mois après la date du récépissé de déclaration, d'expédition de la lettre recommandée ou de signification de l'acte extrajudiciaire.

Le souscripteur* reste redevable d'une portion de cotisation calculée d'après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la cotisation et la date de prise d'effet de la résiliation.

Article 13 La réduction de la cotisation

En cas de disparition de circonstances aggravantes, mentionnées aux Conditions particulières l'assureur* est tenu, à la demande du souscripteur*, de réduire sa cotisation en conséquence. S'il refuse, celui-ci est en droit de résilier le contrat (L 113-7 du Code*).

Article 14 Le paiement de la cotisation

Les cotisations sont payables annuellement et exigibles à leur échéance annuelle.

Lorsqu'elles sont forfaitaires, elles sont payables d'avance. Lorsqu'elles sont composées d'une cotisation minimum et d'une cotisation complémentaire ajustable, la cotisation minimum est payable d'avance et la cotisation complémentaire à terme échu à la date indiquée aux Conditions particulières (L 113-2 du Code*).

Le souscripteur* doit, en même temps que la cotisation, payer les frais accessoires dont le montant est fixé aux Conditions particulières, ainsi que les taxes établies sur les contrats d'assurance et qui sont légalement récupérables par l'État.

Les cotisations sont payables au Siège Social de l'assureur* ou chez son représentant indiqué aux Conditions particulières (L 113-3 du Code*).

Le paiement de la cotisation, ou d'une fraction de la cotisation, doit être effectué dans les dix jours qui suivent l'échéance, à défaut, l'assureur* peut, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, suspendre sa garantie (L 113-3 du Code*).

Pour cela, il doit adresser au dernier domicile connu du souscripteur* une lettre recommandée valant mise en demeure. La garantie est suspendue trente jours après cet envoi.

L'assureur* a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours si le paiement ne lui est pas parvenu dans ce délai. Il doit en aviser le souscripteur*, soit dans sa lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.

La suspension de garantie pour non-paiement de la cotisation ne dispense pas le souscripteur* de l'obligation de payer les cotisations à leur échéance.

Le non paiement de prime à l'échéance convenue pourra entraîner l'envoi d'une lettre recommandée au souscripteur, lequel en supportera les frais, fixés forfaitairement à la conclusion du contrat.

Article 15 La participation de l'assuré* à une police unique de chantier

Lorsque la responsabilité de l'assuré* relative à une opération* de construction déterminée est garantie par une "Police Unique de Chantier", celui-ci doit en faire la déclaration à l'assureur* selon les modalités fixées aux Conventions spéciales.

CHAPITRE C : LES SINISTRES

En cas de déclaration de sinistre par téléphone, la conversation du souscripteur avec les téléacteurs de l'assureur* pourra ponctuellement être enregistrée, au titre de son programme de formation ou d'amélioration de la qualité de ses prestations de services dans le respect des droits de l'assuré* à sa vie privée.

Article 16 La déclaration de sinistre

- 1) En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré* est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur* par écrit **AU PLUS TARD DANS LES 5 JOURS** suivant celui où il en a eu connaissance, **SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE** (L 113-2 du Code*).

Cette déchéance n'est toutefois pas appliquée lorsque l'assuré* justifie avoir été mis dans l'impossibilité de respecter ce délai, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

- 2) Cette déclaration doit préciser la date, les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré* a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
- 3) **L'ASSURÉ* EST DÉCHU DE SON DROIT A GARANTIE** pour un sinistre en cas de fausse déclaration relative à la date, la nature, les causes, les circonstances apparentes de celui-ci ou s'il emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.
- 4) L'assuré* s'engage à faire parvenir à l'assureur*, immédiatement et au plus tard dans **LE DÉLAI DE 48 HEURES** à compter de leur réception toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tout acte judiciaire ou extrajudiciaire.
- 5) L'assuré* doit déclarer à l'assureur* les assurances souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs.

Il est déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés si, de mauvaise foi, il ne déclare pas l'existence de ces autres assurances (L 121-3 du Code*).

- 6) En cas de manquement aux obligations des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur* pourra réclamer à l'assuré* une indemnité proportionnée au dommage que le manquement de celui-ci lui aura fait subir.

Article 17 Dispositions spéciales

A - PROCÉDURE - TRANSACTIONS

En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l'assureur*, dans la limite de sa garantie :

- a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l'assuré*, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours,
- b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, a la faculté de diriger la défense ou de s'y associer et, au nom de l'assuré* civilement responsable, d'exercer les voies de recours.

Toutefois, si l'assuré* a été cité comme prévenu, l'assureur* ne pourra exercer les voies de recours qu'avec l'accord de celui-ci, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

L'assuré* supporte la charge des frais qu'il pourrait exposer pour sa propre défense et pour le règlement du sinistre.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur* ne lui seront opposables.

Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

Seul l'assureur* a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie.

B - FRAIS DE PROCÈS

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.

Les sommes allouées au titre de l'article 700* du nouveau code de procédure civile reviennent à l'assureur* s'il a pris en charge les frais et honoraires de défense de l'assuré*.

Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes ne sont jamais à notre charge.

C - INOPPOSABILITÉ DES DÉCHÉANCES

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits, les déchéances motivées par un manquement de l'assuré* à ses obligations liées à l'exécution du présent contrat, commis postérieurement au sinistre.

L'assureur* peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l'assuré* une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

Article 18 Le paiement des indemnités

Le paiement des indemnités a lieu dans le délai d'un mois à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire.

En cas d'opposition, ce délai ne court que du jour de la mainlevée.

Article 19 La subrogation

L'assureur* est subrogé, à concurrence de l'indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l'assuré* contre les tiers responsables du sinistre (L 121-12 du Code*).

L'assureur* peut renoncer à l'exercice d'un recours, mais si le tiers responsable est assuré, l'assureur* peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur* du responsable, dans la limite de cette assurance.

Si cette subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré*, s'opérer en faveur de l'assureur*, celui-ci est déchargé de ses obligations envers ledit assuré*, dans la mesure où il aurait pu exercer cette subrogation.

CHAPITRE D : RÉSILIATION DU CONTRAT

Article 20 La résiliation du contrat

A - Le contrat peut être résilié avant sa date de résiliation normale dans les cas suivants :

1) Par le souscripteur* ou l'assureur* :

- a) à chaque échéance annuelle de la cotisation, moyennant préavis d'un mois au moins sous réserve que le contrat ait au moins une année d'existence.
- b) en cas de transfert de propriété du risque assuré* (L 121-10 du Code*),
- c) dans les trois mois suivant l'un des événements suivants : changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession du souscripteur*, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle du souscripteur*, et seulement pour la partie du contrat relative à la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle situation (L 113-16 du Code*).

2) par l'assureur* :

- a) en cas de non paiement des cotisations (L 113-3 du Code*),
- b) en cas de non fourniture des éléments servant de base au calcul de la cotisation,
- c) en cas d'aggravation de risque (L 113-4 du Code*),
- d) en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat, de la part du souscripteur* dont la mauvaise foi n'est pas établie (L 113-9 du Code*).
- e) après sinistre, le souscripteur* pouvant alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur* (R 113-10 du Code*).

3) par le sociétaire* :

- a) si des circonstances aggravantes, mentionnées dans le contrat disparaissent et si l'assureur* refuse de réduire la cotisation en conséquence (L 113-4 du Code*).
- b) si l'assureur résilie un autre contrat du souscripteur* après sinistre (R 113-10 du Code*).
- c) en cas de révision de la cotisation par l'assureur*, conformément aux dispositions de l'article 11.
- d) si la mention de la durée du contrat n'est pas portée au-dessus de la signature du souscripteur (A 113-1 du Code*).

4) par l'administrateur :

en cas de liquidation ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire du souscripteur*.

5) de plein droit :

- en cas de retrait total de l'agrément de l'assureur (L 326-12 du Code*),
- en cas de disparition totale du risque assuré, résultant d'un événement non garanti (L 121-9 du Code*).

B - Résiliation au cours d'une période d'assurance :

En cas de résiliation, la part de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l'assureur*. Elle doit être remboursée au souscripteur* si elle a été perçue d'avance.

Toutefois, cette part de cotisation reste acquise à l'assureur* à titre d'indemnité en cas de résiliation par l'assureur* pour non-paiement des cotisations.

Lorsque le souscripteur* a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur* ou chez le représentant de l'assureur* dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée.

Lorsque l'assureur* a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur*. Une lettre recommandée avec accusé de réception est toutefois nécessaire dans les cas prévus au paragraphe A-I-c ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21 Communication aux tiers

Le souscripteur* autorise l'assureur* à faire connaître, sur leur demande, aux tiers intéressés aux garanties accordées par le présent contrat, l'existence de ce contrat, ainsi que les modifications, suspensions ou cessations des effets de celui-ci.

L'assureur* est en droit d'utiliser ou de communiquer toute information relative aux sinistres qui viendraient affecter le contrat.

Article 22 Assurances multiples

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs contrats, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs (L 121-4 du Code*).

L'assuré* doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

La souscription dolosive ou frauduleuse de plusieurs assurances contre un même risque entraîne la NULLITÉ DU PRÉSENT CONTRAT (L 121-3 du Code*).

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et sous réserve de ne pas excéder l'indemnité effectivement due par l'assureur du bénéficiaire quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite (L 121-3 du Code*). Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix (L 121-1 du Code*).

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

Article 23 Prescription

Pour intenter une action, COVEA RISKS, COVÉA RISKS ASSISTANCE et l'assuré disposent d'un délai de 2 ans à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il y a prescription : toute dette sera éteinte et toute action irrecevable.

La prescription est interrompue soit, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la prime ou par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité soit, par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre.

La prescription est en outre interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, telle que par exemple, la reconnaissance par l'assureur du droit de l'assuré à bénéficier de la garantie contestée, ou l'exercice d'une action en justice y compris en référé ou devant une juridiction incompétente.

Dans ce cas, un nouveau délai de 2 ans est accordé à l'assuré.

La prescription est portée à 10 ans en cas d'accidents corporels, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Article 24 Loi informatique et liberté

"Les données personnelles que le souscripteur a communiquées à l'assureur (par téléphone, messagerie électronique ou autrement) sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son contrat et peuvent dans le respect des obligations de l'assureur envers ses partenaires, être également utilisées, sauf opposition de sa part, à des fins commerciales.

Elles peuvent également faire l'objet de traitements spécifiques et d'informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment

relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l'assureur et dans le cadre de la gestion de ses sinistres.

Elles pourront être utilisées par les mandataires et partenaires de l'assureur, les réassureurs et organismes professionnels.

Le souscripteur peut, à tout moment, exercer ses droits d'opposition, de communication, de rectification et de suppression de ses données personnelles par courrier adressé au Service Réclamations Clients Covéa Risks 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy cedex.

Article 25 Relation avec les consommateurs et médiation

En cas de difficultés dans l'application des dispositions du présent contrat :

- consulter d'abord votre Assureur-Conseil,
- Si les difficultés persistent, adressez-vous au : Service Réclamations Clients COVEA RISKS 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy cedex..

Ce service vous aidera à rechercher une solution. Si un accord n'est pas ainsi trouvé, il est possible de demander un avis au médiateur.

Le contrôle des Sociétés composant le Groupe des MMA, est effectué par l'Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Article 26 « Courrier électronique »

Dans ses rapports avec COVEA RISKS, le Souscripteur reconnaît la validité et la force probante des courriers électroniques échangés entre eux ainsi que la reproduction des différents éléments (journaux de connexion ou « fichiers logs ») et informations émanant du système d'information sauvegardés et conservés par COVEA RISKS sur des supports informatiques et dans des conditions en garantissant l'intégrité et l'inaltérabilité.

Le Souscripteur et l'Assureur s'engagent par les présentes à accepter qu'en cas de litige, ces éléments et informations ainsi que les signatures électroniques et les certificats émis par des autorités de certification référencées par COVEA RISKS utilisés, quelle que soit l'opération et/ou le contrat en cause, et conservés jusqu'au terme du délai légal de prescription sont admissibles devant les tribunaux et feront preuve des données et des faits qu'ils contiennent ainsi que des engagements qu'ils expriment, et plus particulièrement l'identification du Souscripteur ainsi que la preuve de son consentement aux opérations effectuées (souscription, modification, virement, prélèvement...).

En cas de désaccord entre l'assureur et le souscripteur sur ces données, les juridictions compétentes pourront être saisies pour apprécier la portée de l'éventuelle preuve contraire.

L'Assuré est seul garant de l'actualité et la véracité de son adresse électronique fournie et, le cas échéant, mise à jour ultérieurement. En conséquence, l'Assuré s'engage à vérifier et à mettre à jour régulièrement son adresse électronique.

Article 27 Appel téléphonique vers votre assureur

L'assuré a accès à un numéro d'appel non surtaxé pour l'exercice de son droit de rétractation, la bonne exécution et les réclamations concernant le contrat souscrit.



Covéa Risks

SA à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 168 452 216,75 euros

RCS Nanterre n° B 378 716 419

Siège social : 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy cedex

Entreprise régie par le Code des assurances



CONTRAT D'ASSURANCE DU CONSTRUCTEUR

**ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉCENNALE DES MAÎTRES-D'ŒUVRE
ET INGÉNIEURS-CONSEILS SPÉCIALISÉS
GARANTIE DES RISQUES OBLIGATOIRES
ET COMPLÉMENTAIRES**

CONVENTIONS SPÉCIALES (Annexes à un contrat n° 228)



SOMMAIRE

Articles

Définitions	1
-------------------	---

TITRE I LES GARANTIES OBLIGATOIRES

Ce qui est garanti	2
--------------------------	---

Ce qui est exclu	3
------------------------	---

TITRE II LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Ce qui est garanti	4
--------------------------	---

Ce qui est exclu	5
------------------------	---

TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application des garanties	6
---	---

Solidarité contractuelle	7
--------------------------------	---

Conditions d'application des garanties dans le temps	8
--	---

Calcul de la cotisation	9
-------------------------------	---

Déclaration des éléments variables servant au calcul de la cotisation	10
---	----

Les présentes Conventions spéciales ont pour but de définir les risques contre lesquels l'assureur* garantit l'assuré*.

La garantie de ces risques est régie également par les Conditions générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires auxdites Conventions, et par les Conditions particulières.

Article 1 Définitions

Chaque fois que le texte du contrat fera appel à un terme défini dans l'article 1 ou aux conditions générales, il sera suivi d'un astérisque (*).

1) Autrui :

Le Maître ou le propriétaire de l'ouvrage.

2) Déclaration d'ouverture de chantier :

Elle s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R424-16 du Code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie ci-dessus et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

3) ouvrages soumis à obligation d'assurance

Les ouvrages, qui sont compris dans le champ de l'assurance de responsabilité obligatoire édicté par l'article L 241-1 du Code des assurances. Entrent ainsi dans ces ouvrages les :

- immeubles à usage d'habitation,
- immeubles à usage de commerce,
- immeubles à usage de bureaux,
- immeubles à usage d'exploitation industrielle ou agricole,
- immeubles à usage administratif,
- immeubles à usage d'enseignement,
- immeubles à usage de culte,
- immeubles à usage culturel,
- immeubles à usage hospitalier ou sanitaire
- casernes,
- salles de sport et de spectacle,
- tribunes de stade couvertes,
- piscines couvertes,
- docks (entrepôts),
- entrepôts,
- magasins généraux,
- hangars industriels et agricoles,
- abattoirs,
- halls ;
- stations service,
- gares,
- bâtiments liés aux réseaux autoroutiers **à l'exclusion des postes de péages,**
- bâtiments liés aux réseaux aériens,
- bâtiments liés aux réseaux maritimes,
- chaufferies centrales,
- stations de chauffage et les canalisations de transport de chaleur d'un groupe d'immeubles reliés à une chaufferie ou une station,
- galeries reliant directement des bâtiments,

et, s'ils sont des ouvrages ou équipements accessoires à l'un des ouvrages désignés ci-dessus, les :

- voiries et réseaux divers (VRD) suivants :
 - . ouvrages de voirie,
 - . alimentations en eau, gaz, électricité,
 - . évacuations des eaux usées et pluviales,
 - . dessertes de télécommunication,
 - . voies piétonnes,
- parcs de stationnement extérieurs ou souterrains,
- murs de soutènement,
- ouvrages de clôture ou d'enceinte,

Ainsi que les ouvrages qui seront considérés par décision judiciaire comme relevant de l'obligation d'assurance édictée par l'article L 241-1 du Code des assurances.

4) Ouvrages à caractère exceptionnel ou inusuels :

Les ouvrages de bâtiment* exécutés par les entreprises de maçonnerie béton armé, charpente en fer ou bois et de construction métallique qui comportent une ou plusieurs des particularités suivantes :

a) Ouvrages à caractère

■ Grande portée

	PORTÉE (entre nu des appuis) supérieure à :	PORTE-A-FAUX supérieur à :
Pour le bois : Poutres	60 mètres	20 mètres
Arcs	100 mètres	20 mètres
Pour le béton : Poutres	80 mètres	20 mètres
Arcs	120 mètres	20 mètres
Pour l'acier : Poutres	80 mètres	20 mètres
Arcs	120 mètres	20 mètres

■ Grande hauteur

	HAUTEUR TOTALE DE L'OUVRAGE (au dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à
Hall sans plancher intermédiaire	40 mètres
Ouvrage à étages	70 mètres
Réservoir	60 mètres
Gazomètre	60 mètres
Réfrigérant	110 mètres
Cheminée	120 mètres
Tour hertzienne	100 mètres

■ Grande longueur

TUNNEL ET GALERIES FORÉS DANS LE SOL D'UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT	D'UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à
> 80 m ²	2 000 mètres

- Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d'une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.
- Grande profondeur :
 - Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 20 mètres.
 - Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.
- Grande capacité :
 - Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³,
 - Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d'une capacité supérieure à 8 000 m³,
 - Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d'une capacité supérieure à 20 000 m³,
 - Réservoir d'eau au sol d'une capacité supérieure à 5 000 m³,
 - Château d'eau d'une capacité supérieure à 3 000 m³.

b) Ouvrages à caractère inusuel

Sont considérés comme travaux de «caractère tout à fait inusuel» les travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dont l'obtention reste improbable en utilisant les techniques habituelles en usage dans la construction. Il s'agit notamment d'exigences :

- d'invariabilité absolue des fondations (exemple : fondations de cyclotron, de synchrotron),
- d'étanchéité absolue (exemple : cuves de «pile-piscine»),
- de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (exemple : bancs d'essais des réacteurs),
- de planéité des dalles, destinées à servir d'aires de stockage pour des silos, de surcharge excédant 2T/m², construites sur sol compressible et/ou sur remblai (exemple : dalle de fond d'un silo masse).

5) Réclamation :

Mise en cause de la responsabilité de l'assuré*, soit par lettre adressée à l'assuré* ou à son assureur*, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

6) Sinistre :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui*, engageant la responsabilité de l'assuré*, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations*. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

7) Travaux de technique courante :

- Ouvrages dont la réalisation est conçue dans des documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P (consultables sur www.qualiteconstruction.com).
- Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P (consultables sur www.qualiteconstruction.com).
Procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATEc) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATEc), valides et non mis en observation par la C2P (consultables sur www.qualiteconstruction.com),
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (Atec) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation "vert" en cours de validité.
- Ouvrages relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires et règles techniques spécifiques le concernant.

TITRE I - LES GARANTIES OBLIGATOIRES

Article 2 Ce qui est garanti

Sont garantis :

le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage soumis à obligation d'assurance à la réalisation duquel l'assuré* a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité de l'assuré* est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Article 3 Ce qui est exclu

Sont exclus les dommages résultant exclusivement :

- 1) du fait intentionnel ou du dol de l'assuré* ;
- 2) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
- 3) de la cause étrangère

TITRE II - LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES

Article 4 Ce qui est garanti

Sont garantis, pour les missions que l'assuré* exécute en qualité de sous-traitant ou qu'il donne à son tour en sous-traitance en tout ou partie :

- a) dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, les dommages qui mettent en jeu sa responsabilité,
- b) le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, notamment en cas de remplacement des ouvrages.

Article 5 Ce qui est exclu

Sont exclus les dommages :

- exclus à l'article 3 ci-dessus,
- résultant, quelles que soient les missions sous-traitées ou données en sous-traitance :
 - des obligations dont l'assuré* est tenu en vertu des stipulations des documents contractuels, au-delà des dispositions légales auxquelles il aurait été soumis s'il avait été titulaire du contrat de louage d'ouvrage,
 - du non-respect des documents contractuels lorsqu'il est prouvé que l'assuré* a recherché une économie abusive sur le coût des travaux.

TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6 Champ d'application des garanties

A) Dispositions générales :

Les garanties ne sont acquises à l'assuré* que :

- 1) Pour les seules missions et spécialités déclarées aux Conditions particulières;
- 2) Si le coût* total prévisionnel HT de l'opération* de construction de l'ouvrage soumis à obligation d'assurance à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées, **ne dépasse pas** le montant indiqué au tableau des garanties des Conditions particulières;
- 3) **Et** si la mission de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées pour ladite opération :
 - a) est exécutée par l'assuré* soit au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou soit de sous-traitance, soit donnée en sous-traitance par l'assuré* en tout ou partie ;
 - b) porte sur des ouvrages ou travaux soumis à obligation d'assurance :
 - de technique courante*,
 - et ne présentant pas ni de caractère(s) exceptionnel(s)* ni de caractères inusuels*.

Que doit faire l'assuré* quand l'opération* de construction de l'ouvrage soumis à obligation d'assurance à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées dépasse le montant indiqué au paragraphe 2) ou quand la mission pour cette opération ne respecte pas les conditions du paragraphe 3-b) ci-dessus ? :

Préalablement au début d'exécution de la mission de l'assuré*, celui-ci doit transmettre à l'assureur* une demande de garantie dans les formes prévues à l'article 8 des Conditions générales.

Si l'assureur* accepte d'accorder sa garantie, son accord est matérialisé par un avenant. Par cet avenant, l'assureur* se réserve la faculté de fixer les conditions de garantie pour l'opération* de construction déterminée en fonction des caractéristiques de l'ouvrage et du marché de l'assuré*.

B) Dispositions particulières :

Missions réalisées par un sous-traitant de l'assuré* :

Lorsqu'il se révèle que les missions à l'origine du sinistre* ont été exécutées par un sous-traitant de l'assuré* non garanti par un contrat d'assurance pour lesdites missions, il est fait application de la franchise particulière prévue au tableau des garanties des Conditions particulières.

Article 7 Solidarité contractuelle

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 § C des Conditions générales, sont toutefois garanties les conséquences de la responsabilité solidaire entre concepteurs :

- dans le cadre des marchés de co-traitance, découlant des textes d'application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 portant réforme des marchés publics d'ingénierie et d'architecture,
- dans le cadre d'un contrat conclu avec un maître d'ouvrage privé **sous condition que les autres membres de l'équipe de conception soient tous garantis par une assurance de responsabilité professionnelle couvrant les risques de même nature, en cours de validité lors de la conclusion du marché de l'assuré*.**

Article 8 Conditions d'application des garanties dans le temps

A - GARANTIE OBLIGATOIRE DÉFINIES PAR LE TITRE I :

Dans les conditions prévues au Titre I, sont garantis les travaux de bâtiment* ayant fait l'objet d'une déclaration* d'ouverture de chantier pendant la période de validité des présentes Convention spéciales.

La garantie prend effet à la réception* et couvre l'assuré* pour la durée de la responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1792-4-1 du Code Civil, c'est-à-dire pendant **dix ans** à compter de la réception*.

En cas de résiliation du contrat, la garantie est maintenue dans tous les cas sans paiement de cotisation subséquente.

B - GARANTIES COMPLEMENTAIRES DEFINIES PAR LE TITRE II :

Dans les conditions prévues au Titre II, les garanties couvrent l'assuré* pour la durée de la responsabilité de dix ans pesant sur lui à compter de la réception*, en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil, contre les conséquences pécuniaires des sinistres* affectant les ouvrages de bâtiment* dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise initiale d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre*.

Article 9 Calcul de la cotisation

La cotisation est calculée par application du taux indiqué aux Conditions particulières au montant des honoraires, que les études aient ou non été suivies de la réalisation de travaux correspondant aux missions garanties, augmenté du 20 % du montant des honoraires relatifs aux missions données en sous-traitance.

Par honoraires, il faut entendre les honoraires hors taxes facturés, perçus ou non.

Le montant des honoraires qui sert de base au calcul de la cotisation est celui correspondant aux missions assurées au titre des présentes Conventions spéciales.

La cotisation comprend deux parties :

- une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux de cotisation à 80 % du montant des honoraires de l'avant-dernier exercice,
- une cotisation complémentaire égale à la différence entre, d'une part, le produit du taux de cotisation par le montant définitif des honoraires de l'exercice et, d'autre part, le montant de la cotisation provisionnelle.

Lorsque le montant de la cotisation totale due au titre d'un exercice est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'assureur*, dans la limite de 50 % du montant de la cotisation provisionnelle.

La cotisation provisionnelle et la cotisation définitive ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum de cotisation fixé aux Conditions particulières.

Lorsque la première période d'assurance débute en cours d'année civile, la cotisation est calculée en fonction de la durée restant à courir entre la date d'effet du contrat et le 31 décembre suivant.

Lorsque le sociétaire est une entreprise nouvelle, la cotisation est calculée sur la base de 80 % du montant total des honoraires prévisionnels de l'entreprise.

Article 10 Déclaration des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation

Le sociétaire doit, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, déclarer à l'assureur*, au plus tard le 31 mars, les éléments servant de base au calcul de la cotisation figurant aux Conditions particulières et notamment :

- toute modification survenue depuis la dernière échéance, concernant les types de mission ainsi que les spécialités exercées, l'effectif employé dans son cabinet,
- le montant hors taxes des honoraires facturés, perçus ou non, au cours de l'année d'assurance précédente, avec l'adresse des différentes opérations de construction sur lesquelles ont porté les missions ayant été suivies ou non de réalisation de travaux, ainsi que la nature de celles-ci,
- le montant hors taxes des honoraires facturés, perçus ou non, antérieurement à la date d'effet du contrat et concernant des chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration* d'ouverture de chantier ou d'un début d'exécution au cours de l'exercice (et pour autant qu'ils soient postérieurs à la date d'effet).

En cours de contrat et pendant une durée de deux ans suivant la résiliation, le sociétaire doit permettre à l'assureur* de faire procéder à la vérification des déclarations. Il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l'assureur* et justifier, à l'aide de tout document en sa possession, de l'exactitude de ses déclarations.

En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la cotisation, le sociétaire devra payer, outre le montant de la cotisation totale annuelle, une indemnité égale à 50 % de la cotisation omise.

Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur* sera en droit de répéter les sinistres* payés, et ce, indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus.

A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue ci-dessus, l'assureur* peut mettre en demeure le sociétaire, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été transmise, l'assureur* peut mettre en recouvrement une somme calculée à partir des éléments variables retenus au titre de l'année d'assurance précédente, majorés de 50 %, sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la cotisation qui serait due en définitive. Au cas où cette somme ne serait pas réglée, l'assureur* pourrait suspendre la garantie, puis résilier le contrat ou en poursuivre l'exécution en justice dans les conditions prévues à l'article L 113-3 du Code des assurances. Lorsque l'assureur* aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues par le sociétaire.





MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 776 652 128
MMA IARD, société anonyme au capital de 637 052 369 euros entièrement versé, RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9
Entreprises régies par le Code des assurances - IOU REP Eco circulaire FR231780_03XL0T

www.mma.fr



ENTREPRISE



**CONTRAT D'ASSURANCE DU CONSTRUCTEUR
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE
DES MAÎTRES-D'ŒUVRE
ET INGÉNIEURS-CONSEILS SPÉCIALISÉS
GARANTIE DES RISQUES FACULTATIFS**

(CONVENTIONS SPÉCIALES N° 775 c
ANNEXES A UN CONTRAT N° 228

*Ces Conventions spéciales ont pour objet de définir les risques garantis,
conformément aux dispositions de l'article 2 des Conditions générales.*

SOMMAIRE

Articles

Définitions	1
-------------------	---

TITRE I LES GARANTIES

Ce qui est garanti	2
--------------------------	---

Ce qui est exclu	3
------------------------	---

Déchéance	4
-----------------	---

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application des garanties	5
---	---

Solidarité contractuelle	6
--------------------------------	---

Modalités d'application des garanties dans le temps	7
---	---

Calcul de la cotisation	8
-------------------------------	---

Déclaration des éléments variables servant au calcul de la cotisation	9
---	---

Les présentes Conventions spéciales ont pour but de définir les risques contre lesquels l'assureur* garantit l'assuré*. La garantie de ces risques est régie également par les Conditions générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires auxdites Conventions, et par les Conditions particulières.

Article 1 Définitions

Chaque fois que le texte du contrat fera appel à un terme défini dans l'article 1 ou aux conditions générales, il sera suivi d'un astérisque (*).

1) Autrui :

- En ce qui concerne les dommages matériels* à l'ouvrage : le Maître ou le propriétaire de l'ouvrage.
- En ce qui concerne les dommages immatériels* : le Maître ou le propriétaire de l'ouvrage, les occupants.

2) Ouvrage de bâtiment :

Les ouvrages, qui conformément à l'article L 243-1-1 de Code des assurances, **sont compris dans** le champ de l'assurance de responsabilité obligatoire édicté par l'article L 241-1 du Code des assurances. Entrent ainsi dans ces ouvrages les :

- immeubles à usage d'habitation,
 - immeubles à usage de commerce,
 - immeubles à usage de bureaux,
 - immeubles à usage d'exploitation industrielle ou agricole,
 - immeubles à usage administratif,
 - immeubles à usage d'enseignement,
 - immeubles à usage de culte,
 - immeubles à usage culturel,
 - immeubles à usage hospitalier ou sanitaire
 - casernes,
 - salles de sport et de spectacle,
 - tribunes de stade couvertes,
 - piscines couvertes,
 - docks (entrepôts),
 - entrepôts,
 - magasins généraux,
 - hangars industriels et agricoles,
 - abattoirs,
 - halls ;
 - stations service,
 - gares,
 - bâtiments liés aux réseaux autoroutiers à l'exclusion des postes de péages,
 - bâtiments liés aux réseaux aériens,
 - bâtiments liés aux réseaux maritimes,
 - chaufferies centrales,
 - stations de chauffage et les canalisations de transport de chaleur d'un groupe d'immeubles reliés à une chaufferie ou une station,
 - galeries reliant directement des bâtiments,
- et, s'ils sont des ouvrages ou équipements accessoires à l'un des ouvrages désignés ci-dessus, les :**
- voiries et réseaux divers (VRD) suivants :
 - . ouvrages de voirie,
 - . alimentations en eau, gaz, électricité,
 - . évacuations des eaux usées et pluviales,
 - . dessertes de télécommunication,
 - . voies piétonnes,
 - parcs de stationnement extérieurs ou souterrains,
 - murs de soutènement,
 - ouvrages de clôture ou d'enceinte,

Ainsi que les ouvrages qui seront considérés par décision judiciaire comme relevant de l'obligation d'assurance édictée par l'article L 241-1 du Code des assurances.

3) Ouvrages à caractère exceptionnel ou inusuels :

Les ouvrages de bâtiment* exécutés par les entreprises de maçonnerie béton armé, charpente en fer ou bois et de construction métallique qui comportent une ou plusieurs des particularités suivantes :

a) Ouvrages à caractère exceptionnel

■ Grande portée

	PORTÉE (entre nu des appuis) supérieure à :	PORTE-A-FAUX supérieur à :
Pour le bois : Poutres	60 mètres	20 mètres
Arcs	100 mètres	20 mètres
Pour le béton : Poutres	80 mètres	20 mètres
Arcs	120 mètres	20 mètres
Pour l'acier : Poutres	80 mètres	20 mètres
Arcs	120 mètres	20 mètres

■ Grande hauteur

	HAUTEUR TOTALE DE L'OUVRAGE (au dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à
Hall sans plancher intermédiaire	40 mètres
Ouvrage à étages	70 mètres
Réservoir	60 mètres
Gazomètre	60 mètres
Réfrigérant	110 mètres
Cheminée	120 mètres
Tour hertzienne	100 mètres

■ Grande longueur

TUNNEL ET GALERIES FORES DANS LE SOL D'UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT	D'UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à
> 80 m ²	2 000 mètres

- Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d'une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.

■ Grande profondeur :

- Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 20 mètres.
- Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.

■ Grande capacité :

- Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³,
- Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d'une capacité supérieure à 8 000 m³,
- Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d'une capacité supérieure à 20 000 m³,
- Réservoir d'eau au sol d'une capacité supérieure à 5 000 m³,
- Château d'eau d'une capacité supérieure à 3 000 m³.

b) Ouvrages à caractère inusuel

Sont considérés comme travaux de «caractère tout à fait inusuel» les travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dont l'obtention reste improbable en utilisant les techniques habituelles en usage dans la construction. Il s'agit notamment d'exigences :

- d'invariabilité absolue des fondations (exemple : fondations de cyclotron, de synchrotron),
- d'étanchéité absolue (exemple : cuves de «pile-piscine»),
- de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (exemple : bancs d'essais des réacteurs),
- de planéité des dalles, destinées à servir d'aires de stockage pour des silos, de surcharge excédant 2T/m², construites sur sol compressible et/ou sur remblai (exemple : dalle de fond d'un silo masse).

4) Réclamation :

Mise en cause de la responsabilité de l'assuré*, soit par lettre adressée à l'assuré* ou à son assureur*, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre* peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

5) Sinistre :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui*, engageant la responsabilité de l'assuré*, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations*. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

6) Travaux de technique courante :

■ Ouvrages dont la réalisation est conçue dans des documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du CCGT applicables aux marchés de travaux publics) ou les Normes Françaises (NF) homologuées, ou les normes Européennes harmonisées (NF EN) ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels, ou plus généralement, matériaux et modes de construction traditionnels ;

■ Travaux ou procédés :

- n'appartenant pas à une famille mise en observation par la C2P (Commission prévention produits de l'agence Qualité Construction).

La liste des procédés mis en observation est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et consultable sur le site Internet de l'agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com),

- ayant fait l'objet d'un avis technique du CSTB ou lorsqu'il existe, d'un Avis Technique Européen (ATE) doté d'un document d'application,

■ Ouvrages relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires et règles techniques spécifiques le concernant.

TITRE I

LES GARANTIES

Article 2 Ce qui est garanti

1) Au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement :

Sont garantis les dommages matériels* entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil, lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues durant les deux années suivant la réception* au sens de l'article 1792-6 du code civil.

Ne font pas partie des éléments d'équipement garantis :

- les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s'ils sont fournis au titre du contrat de construction ou de vente - les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s'ils sont fournis au titre du contrat de construction ou de vente de l'ouvrage,
- les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

2) Au titre de la garantie des dommages immatériels* :

Sont garantis les dommages immatériels*, subis par le ou les propriétaires de la construction ou le ou les occupants, résultant d'un dommage garanti en vertu des Conventions spéciales Responsabilité civile décennale des maîtres d'œuvre et ingénieurs conseils spécialisés n° 774 - "Garantie des risques obligatoires et complémentaires" et du paragraphe 1) ci-dessus.

3) Au titre des frais de déblaiement

Sont garantis les frais nécessités par le déblaiement, la dépose ou le démontage des ouvrages ou éléments d'équipement à la suite d'un sinistre* garanti au titre du paragraphe 1) ci-dessus.

Article 3 Ce qui est exclu

Sont exclus avec toutes leurs conséquences :

A- Les dommages résultant :

- 1) du fait intentionnel ou du dol de l'assuré*,
- 2) des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal,
- 3) de la cause étrangère et notamment :
 - a) directement ou indirectement d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre* couvert par le présent contrat,
 - b) des trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique,
 - c) de faits de guerre étrangère,
 - d) de faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes ou de mouvements populaires, de grève ou de lock-out ayant le caractère de cause étrangère,
 - e) les dommages ou l'aggravation des dommages causés :
 - par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,
 - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ou frappent directement une installation nucléaire.

Sont également exclus, sauf convention spéciale, les dommages ou l'aggravation des dommages causés par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'assuré* ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l'usage ou dont il peut être tenu responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ;

- 4) du non-respect des documents contractuels lorsqu'il est prouvé que l'assuré* a recherché une économie abusive sur le coût des travaux,
- 5) du non-respect des réserves précises d'un contrôleur technique, du maître-d'œuvre, si le sinistre* trouve son origine dans l'objet même des réserves et ce tant que lesdites réserves n'auront pas été levées.
- 6) de la corrosion des ouvrages provoquée par l'action des matières agressives qu'ils étaient destinés à recevoir ou à abriter, soit directement, soit par nécessité d'usage,
- 7) des défauts d'étanchéité concernant les ouvrages ci-après : toitures-terrasses ou inclinées, voûtes, redents, planchers, cuvelages, caves et sous-sols, et résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires,
- 8) des désordres intéressant les revêtements en verre ou en matière plastique de cuves ou réservoirs,
- 9) de mouvements du sol provenant d'exploitation minière en activité.

B - Les obligations :

- 1) de résultats concernant les performances d'efficacité des équipements d'isolation phonique et thermique qui pourraient être mises à la charge de l'assuré*,
- 2) de résultats qui pourraient être mises à la charge de l'assuré* qui ne justifierait pas avoir fait procéder, avant la réception*, aux essais préliminaires nécessaires et satisfaisants aux règles professionnelles et aux règlements en vigueur concernant : le chauffage, les conduits de fumée et de ventilation, la plomberie, les installations électriques,
- 3) de parachèvement incombant aux entrepreneurs, et dont l'assuré* n'aurait pas imposé et surveillé la réalisation, lorsque cette mission lui incombe, ainsi que les conséquences en résultant,
- 4) dont le sociétaire est tenu, en vertu des stipulations des documents contractuels, au-delà des dispositions légales auxquelles il aurait été soumis s'il avait été titulaire du contrat de louage d'ouvrage.

C - Les ouvrages :

- 1) pour lesquels l'assuré* n'aurait pas tenu compte des réserves techniques précises d'un contrôleur technique* du maître de l'ouvrage, de l'architecte ou des autres personnes visées à l'article 1792-1 du code civil, si le sinistre* trouve son origine dans l'objet même des réserves, et ce, tant que lesdites réserves n'auront pas été levées,
- 2) de fondations spéciales (pieux ou puits en terrain difficile), lorsque la première manifestation des désordres les concernant se révèle moins d'un an après la date à laquelle l'ouvrage fondé sur les pieux ou puits défailants a reçu sa charge normale d'utilisation ; toutefois, cette condition, pour un immeuble d'habitation, sera supposée satisfaite un an après la réception*, ou, à défaut de réception*, un an après l'occupation de cet immeuble.

D - Les erreurs de métrés

Il appartient à l'assuré* de faire la preuve que le sinistre* résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.

Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur*. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.

Article 4 Déchéance

Par dérogation à l'article 3-D des Conditions générales, la déchéance prévue à cet article est opposable aux bénéficiaires des indemnités.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5 Champ d'application des garanties

A) Dispositions générales :

Les garanties ne sont acquises à l'assuré* que :

- 1) Pour les seules missions et spécialités déclarées aux Conditions particulières;
- 2) Si le coût total* prévisionnel TTC de l'opération de construction de bâtiment* à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées, **ne dépasse pas** le montant indiqué au tableau des garanties des Conditions particulières;
- 3) **Et si** la mission de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées pour ladite opération :
 - a) est exécutée par l'assuré* soit au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou soit de sous-traitance, soit donnée en sous-traitance par l'assuré* en tout ou partie ;
 - b) porte sur des ouvrages ou travaux de bâtiment* :
 - de technique courante*,
 - et ne présentant pas ni de caractère(s) exceptionnels* ni de caractères inusuels*.

Que doit faire l'assuré* quand l'opération* de construction de bâtiment* à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées dépasse le montant indiqué au paragraphe 2) ou quand la mission pour cette opération ne respecte pas les conditions du paragraphe 3-b) ci-dessus ?

Préalablement au début d'exécution de la mission de l'assuré*, celui-ci doit transmettre à l'assureur* une demande de garantie dans les formes prévues à l'article 8 des Conditions générales.

Si l'assureur* accepte d'accorder sa garantie, son accord est matérialisé par un avenant. Par cet avenant, l'assureur* se réserve la faculté de fixer les conditions de garantie pour l'opération* de construction déterminée en fonction des caractéristiques de l'ouvrage et du marché de l'assuré*.

B) Dispositions particulières :

Missions réalisées par un sous-traitant de l'assuré* :

Lorsqu'il se révèle que les missions à l'origine du sinistre* ont été exécutées par un sous-traitant de l'assuré* non garanti par un contrat d'assurance pour lesdites missions, il est fait application de la franchise* particulière prévue au tableau des garanties des Conditions particulières.

Article 6 Solidarité contractuelle

En ce qui concerne les missions portant sur des ouvrages de bâtiment*, sont toutefois garanties, par dérogation aux dispositions de l'article 3 § C des Conditions générales, les conséquences de la responsabilité solidaire entre concepteurs :

- dans le cadre des marchés de co-traitance, découlant des textes d'application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 portant réforme des marchés publics d'ingénierie et d'architecture,

- dans le cadre d'un contrat conclu avec un maître d'ouvrage privé **sous condition que les autres membres de l'équipe de conception soient tous garantis par une assurance de responsabilité professionnelle couvrant les risques de même nature, en cours de validité lors de la conclusion du marché de l'assuré.***

Article 7 Modalités d'application des garanties dans le temps

1) Au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement :

Dans les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1), l'assuré* est garanti pour la durée de responsabilité de deux ans pesant sur lui à compter de la réception*, en vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil, contre les conséquences pécuniaires des sinistres* affectant les ouvrages de bâtiment* dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise initiale d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre*.

2) Au titre de la garantie des dommages immatériels*

Cette Assurance garantit l'assuré* contre les conséquences pécuniaires des sinistres*, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation* est adressée à l'assuré* ou à son assureur* entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre*. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant la dernière année d'assurance précédant la date de résiliation du contrat.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres* dont le fait dommageable a été connu de l'assuré* postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré* a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Pour l'indemnisation des réclamations* présentées pendant le délai subséquent, les montants de garantie accordés sont identiques à ceux prévus au contrat l'année d'assurance précédant la prise d'effet de la garantie subséquente.

Ces moments sont applicables une seule fois pour la durée totale de la garantie subséquente.

Ils s'appliquent :

- si les montants de garantie sont exprimés pour l'ensemble des sinistres* d'une même année d'assurance, à concurrence du dernier plafond annuel,
- si les montants de garantie sont exprimés par sinistre*, à concurrence du dernier plafond par sinistre*.

Pour l'ensemble des réclamations* présentées durant le délai subséquent, ces montants s'épuisent par tout règlement d'indemnité ou de frais versé par l'assureur* au cours du délai subséquent, sans que ces montants puissent se reconstituer.

L'assureur* ne couvre pas l'assuré* contre les conséquences pécuniaires des sinistres* s'il établit que l'assuré* avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Article 8 Calcul de la cotisation

La cotisation est calculée par application du taux indiqué aux Conditions particulières au montant des honoraires, que les études aient ou non été suivies de la réalisation de travaux, correspondant aux missions garanties, augmenté du 20 % du montant des honoraires relatifs aux missions données en sous-traitance.

Par honoraires, il faut entendre les honoraires hors taxes facturés, perçus ou non.

Le montant des honoraires qui sert de base au calcul de la cotisation est celui correspondant aux missions assurées au titre des présentes Conventions spéciales.

La cotisation comprend deux parties :

- une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux de cotisation à 80 % du montant des honoraires de l'avant-dernier exercice,
- une cotisation complémentaire égale à la différence entre, d'une part, le produit du taux de cotisation par le montant définitif des honoraires de l'exercice et, d'autre part, le montant de la cotisation provisionnelle.

Lorsque le montant de la cotisation totale due au titre d'un exercice est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'assureur*, dans la limite de 50 % du montant de la cotisation provisionnelle.

La cotisation provisionnelle et la cotisation définitive ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum de cotisation fixé aux Conditions particulières.

Lorsque la première période d'assurance débute en cours d'année civile, la cotisation est calculée en fonction de la durée restant à courir entre la date d'effet du contrat et le 31 décembre suivant.

Lorsque le sociétaire* est une entreprise nouvelle, la cotisation est calculée sur la base de 80 % du montant total des honoraires prévisionnels de l'entreprise.

Article 9 Déclaration des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation

Le sociétaire* doit, **sous peine des sanctions prévues ci-dessous**, déclarer à l'assureur*, au plus tard le 31 mars, les éléments servant de base au calcul de la cotisation figurant aux Conditions particulières et notamment :

- toute modification survenue depuis la dernière échéance, concernant les types de mission ainsi que les spécialités exercées, l'effectif employé dans son cabinet,
- le montant hors taxes des honoraires facturés, perçus ou non, **au cours de l'année d'assurance précédente**,
- le montant hors taxes des honoraires facturés, perçus ou non, **antérieurement à la date d'effet** du contrat et concernant des chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration* d'ouverture de chantier ou d'un début d'exécution au cours de l'exercice (et pour autant qu'ils soient postérieurs à la date d'effet).

En cours de contrat et pendant une durée de deux ans suivant la résiliation, le sociétaire* doit permettre à l'assureur* de faire procéder à la vérification des déclarations. Il doit, à cet effet, recevoir tout délégué de l'assureur* et justifier, à l'aide de tout document en sa possession, de l'exactitude de ses déclarations.

En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la cotisation, le sociétaire* devra payer, outre le montant de la cotisation totale annuelle, une indemnité égale à 50 % de la cotisation omise.

Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur* sera en droit de répéter les sinistres* payés, et ce, indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus.

A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue ci-dessus, l'assureur* peut mettre en demeure le sociétaire*, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été transmise, l'assureur* peut mettre en recouvrement une somme calculée à partir des éléments variables retenus au titre

de l'année d'assurance précédente, majorés de 50 %, sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la cotisation qui serait due en définitive. Au cas où cette somme ne serait pas réglée, l'assureur* pourrait suspendre la garantie, puis résilier le contrat ou en poursuivre l'exécution en justice dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code des assurances. Lorsque l'assureur* aura reçu ladite déclaration, il sera procédé à la régularisation des sommes dues par le sociétaire*.



C'est l'expertise assurée !

MMAIARD Assurances Mutuelles
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126

MMAIARD
Société anonyme au capital de 390 203 152 euros
RCS Le Mans 440 048 882

Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le Code des assurances

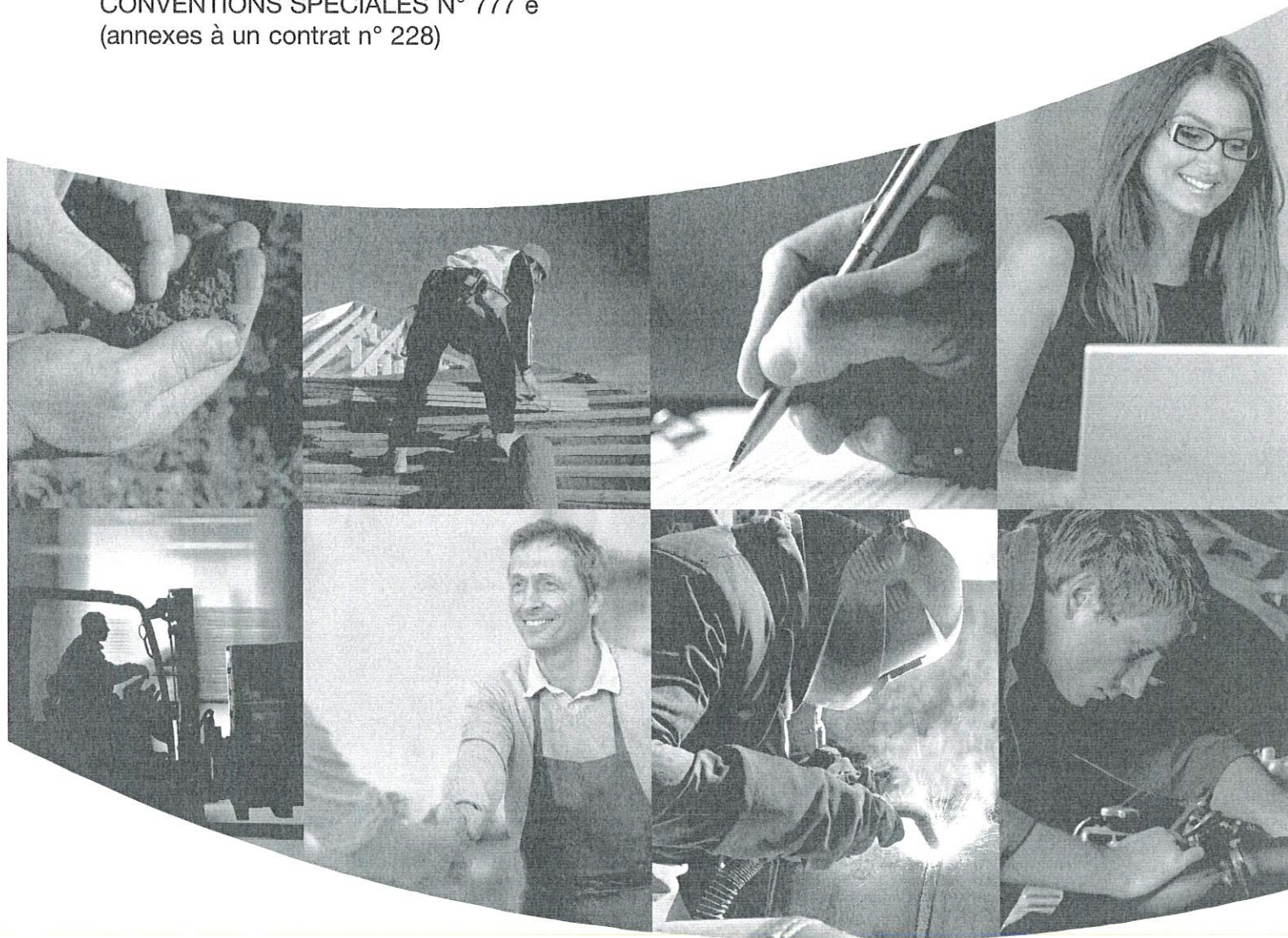


C.S. 777 e

CONTRAT D'ASSURANCE DU CONSTRUCTEUR

**ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTRE QUE DÉCENNALE
DES MAÎTRES-D'ŒUVRE ET INGÉNIEURS-CONSEILS SPÉCIALISÉS**

CONVENTIONS SPÉCIALES N° 777 e
(annexes à un contrat n° 228)



ENTREPRISE

SOMMAIRE

Articles

TITRE I – DÉFINITIONS

TITRE II – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

Ce qui est garanti	1
Ce qui est exclu.	2
Champ d'application des garanties.	3
Conditions d'application des garanties.	4
Constitution de rente	5
Inopposabilité des déchéances.	6

TITRE III – ASSURANCE RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE

Assurance "recours"	7-A
Assurance "défense* pénale"	7-B
Dispositions communes aux garanties recours et défense* pénale	8

TITRE IV – DISPOSITION GÉNÉRALES

Montants des garanties et des franchises	9
Calcul de la cotisation	10
Déclaration des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation	11

Les présentes Conventions spéciales ont pour but de définir les risques contre lesquels l'assureur garantit l'assuré*. La garantie de ces risques est régie également par les Conditions générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires auxdites Conventions, et par les Conditions particulières.

TITRE I

DÉFINITIONS

Chaque fois que le texte du contrat fera appel à un terme défini dans le Titre I - Définitions, il sera suivi d'un astérisque (*)

Accident :

Tout événement soudain et extérieur à la personne lésée ou au bien endommagé constituant la cause de dommages corporels*, matériels*, immatériels*.

Accidents* d'ordre électrique :

Dommages matériels* résultant des effets du courant électrique, qu'il s'agisse d'échauffement, court-circuit, arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, défaut ou défaillance d'isolement ou de l'influence de l'électricité atmosphérique.

Activités professionnelles :

Les activités déclarées aux Conditions particulières* :

Année d'assurance :

La période comprise entre deux échéances anniversaires* consécutives.

Toutefois, si la date de la prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance anniversaire*, il faut entendre par "première année d'assurance" la période comprise entre cette date et la première échéance anniversaire*.

Si le contrat expire entre deux échéances anniversaires*, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance anniversaire* et la date d'expiration du contrat.

Assuré :

- Pour l'assurance des responsabilités :
 - La personne physique ou morale y compris les représentants légaux, désignée aux Conditions particulières,
 - Les filiales* désignées aux Conditions particulières* si l'assurance a été souscrite pour leur compte.
- Pour l'assurance Recours et Défense* pénale :
 - Pour la garantie Recours :
 - en ce qui concerne les dommages corporels* : la personne physique ou morale y compris, les représentants légaux, désignée aux Conditions particulières, vos préposés,
 - en ce qui concerne les dommages matériels* : la personne désignée aux Conditions particulières ainsi que les filiales* désignées aux Conditions particulières* si l'assurance a été souscrite pour leur compte.
 - Pour la garantie Défense* pénale : la personne physique ou morale y compris les représentants légaux, désignées aux Conditions particulières, vos préposés, ainsi que les filiales* désignées aux Conditions particulières* si l'assurance a été souscrite pour leur compte.

Assureur :

MMA IARD Assurances Mutuelles

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes

RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros

RCS Le Mans 440 048 882

Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9
(dénommées conjointement l'assureur, MMA).

Atteintes à l'environnement :

- l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, les eaux ou le sol,
- la production d'odeurs, bruits, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou variations de température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

Autrui :

Personne ne répondant pas à la définition d'assuré*.

Il est précisé que les assurés* possèdent la qualité de tiers* entre eux, **sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs.**

Bases juridiques certaines :

Le litige* repose sur des bases juridiques certaines lorsque la solution résulte de l'application des textes législatifs, réglementaires ou de décisions jurisprudentielles.

Chantiers et locaux permanents :

Lieux dont l'assuré* a l'usage d'une façon permanente et qui sont continuellement affectés à l'exploitation de ses activités professionnelles* assurées. Ils comprennent essentiellement le siège social, les succursales, les annexes et dépôts.

Conflit d'intérêt

Cas de conscience qui se pose à l'assureur* lorsque, pour respecter son engagement envers l'assuré*, l'assureur* doit défendre et faire valoir les droits de l'assuré* à l'encontre de ses propres intérêts, ou à l'encontre des intérêts de deux assurés en conflit.

Cotisation :

Somme que le souscripteur* doit payer en contrepartie des garanties accordée par le présent contrat.

Déchéance :

La perte du droit à l'indemnité pour un sinistre*, à la suite du non-respect par l'assuré* de certaines dispositions du contrat.

Défense :

Position d'une personne amenée à défendre ses intérêts lors d'une demande amiable ou judiciaire dirigée contre elle par un tiers*.

Dommage corporel :

Toute atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Dommage matériel :

Toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou toute atteinte physique subie par un animal.

Dommage immatériel :

Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.

Dommage immatériel * consécutif :

Dommage immatériel* qui est la conséquence d'un dommage corporel* ou matériel* garanti.

Dommage immatériel * non consécutif :

Tout autre dommage immatériel*.

Sont conventionnellement inclus dans les autres dommages immatériels*,

- en l'absence de dommages matériels* le coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions qui ont pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie d'ouvrage impropre à sa destination,
- les erreurs de métrés.

Echéance anniversaire :

Date à laquelle votre contrat d'assurance est renouvelé par tacite reconduction et qui figure aux Conditions particulières.

Existants :

- a) la construction qui existant avant l'ouverture du chantier, appartient au maître d'ouvrage et sur sous ou dans lesquels sont effectués les travaux ayant fait l'objet des missions de l'assuré,
- b) les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de celle objet du marché de l'assuré qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage, font également l'objet de travaux ayant fait l'objet des missions de l'assuré.

Explosion :

L'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.

Filiales :

Toute personne morale dans laquelle vous* détenez le contrôle à plus de 50% des droits de vote, directement ou indirectement.

Franchise :

Part des dommages restant toujours à votre charge.

Incendie :

Combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal.

Juridiction :

Tribunal juridiquement compétent.

Litige :

Réclamation amiable ou judiciaire faite par ou contre vous*.

Livraison :

La remise effective d'un produit, d'une marchandise*, d'un matériel* ou d'un service par vous*. Elle est réputée s'effectuer à partir du moment où vous* n'êtes plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit (ou service) ou de modifier ces conditions.

Mesures conservatoires :

Mesures destinées à conserver un droit ou un bien.

Ouvrages à caractère exceptionnel ou inusuel :

Les ouvrages de bâtiment exécutés par les entreprises de maçonnerie béton armé, charpente en fer ou bois et de construction métallique qui comportent une ou plusieurs des particularités suivantes :

a) Ouvrages à caractère exceptionnel

■ Grande portée :

	PORTÉE (entre nu et appuis) supérieure à	PORTE A FAUX supérieur à
Pour le bois : Poutres	060 mètres	20 mètres
Arcs.	100 mètres	20 mètres
Pour le béton : Poutres	080 mètres	20 mètres
Arcs.	120 mètres	20 mètres
Pour l'acier : Poutres	080 mètres	20 mètres
Arcs.	120 mètres	20 mètres

■ Grande hauteur :

	HAUTEUR TOTALE DE L'OUVRAGE (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l'ouvrage) supérieure à
Hall sans plancher intermédiaire	040 mètres
Ouvrage à étages	070 mètres
Réservoir	060 mètres
Gazomètre	060 mètres
Réfrigérant	110 mètres
Cheminée	120 mètres
Tour hertzienne	100 mètres

■ Grande longueur :

TUNNEL ET GALERIE FORÉS DANS LE SOL D'UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT	D'UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à
> 80 m ²	2 000 mètres

■ Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d'une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.

■ Grande profondeur :

- Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 20 mètres.
- Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.

■ Grande capacité :

- Batterie de silos comportant des cellules d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³,
- Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d'une capacité supérieure à 8 000 m³,
- Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d'une capacité supérieure à 20 000 m³,
- Réservoir d'eau au sol d'une capacité supérieure à 5 000 m³,
- Château d'eau d'une capacité supérieure à 3 000 m³.

b) Ouvrages à caractère inusuel

Sont considérés comme travaux de "caractère tout à fait inusuel" les travaux exécutés pour la réalisation d'ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout à fait inusuelles dont l'obtention reste improbable en utilisant les techniques habituelles en usage dans la construction. Il s'agit notamment d'exigences :

- d'invariabilité absolue des fondations (exemple : fondations de cyclotron, de synchrotron),
- d'étanchéité absolue (exemple : cuves de "pile-piscine"),
- de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (exemple : bancs d'essais des réacteurs),
- de planéité des dalles, destinées à servir d'aires de stockage pour des silos, de surcharge excédant 2T/m², construites sur sol compressible et/ou sur remblai (exemple : dalle de fond d'un silo masse).

Réclamation

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré* ou à l'assureur*, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre* peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime soit de plusieurs victimes.

Règles de l'art :

Ensemble de connaissances scientifiques et techniques mises en pratique afin que le bien assuré conserve ou présente tous les éléments de stabilité et de durée et qu'il soit en tous points conforme à l'art de construire. Les règles de l'art sont définies essentiellement par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou les documents élaborés par les organisations professionnelles.

Sinistre :

Tout dommage* ou ensemble de dommages* causés à autrui*, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations*.

Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage*. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Tiers :

Autrui*.

Travaux de technique courante :

- Ouvrages dont la réalisation est conçue dans des documents contractuels avec des matériaux et suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascicules du CCGT applicables aux marchés de travaux publics) ou les Normes Françaises (NF) homologuées, ou les normes Européennes harmonisées (NF EN) ou les règles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels, ou plus généralement, matériaux et modes de construction traditionnels ;
- Travaux ou procédés :
 - n'appartenant pas à une famille mise en observation par la C2P (Commission prévention produits de l'agence Qualité Construction).
La liste des procédés mis en observation est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et consultable sur le site Internet de l'agence Qualité Construction (www.qualite-construction.com),
 - ayant fait l'objet d'un avis technique du CSTB ou lorsqu'il existe, d'un Avis Technique Européen (ATE) doté d'un document d'application,
- Ouvrages relevant de la réglementation parasismique, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires et règles techniques spécifiques le concernant.

Valeurs :

Les espèces, bons du trésor, titres, valeurs mobilières, chèques, effets de commerce, lingots et pièces de métaux précieux, mandats postaux ou télégraphiques, connaissements, obligations, actions, tous documents ayant une valeur monétaire tels que : tickets restaurants, timbres postaux ou fiscaux, titres de transport, cartes de paiement ou téléphoniques, tout autre document tenant lieu de monnaie et dont la détention correspond à vos activités professionnelles*.

Véhicules :

Les véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d'assurance et leurs remorques soumis à l'obligation d'assurance.

Virus informatique :

Programme ou ensemble de programmes informatiques conçu pour porter atteinte à l'intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d'exploitation, données et matériels informatiques et pour se disséminer sur d'autres installations informatiques que celle de l'assuré.

TITRE II

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Article 1 Ce qui est garanti

Sont garantis les dommages corporels*, matériels* et immatériels* causés à autrui*, imputables à l'activité professionnelle* de l'assuré* déclarée aux Conditions particulières* et susceptibles d'engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après.

Article 2 Ce qui est exclu

Sont exclus avec toutes leurs conséquences :

- 1) Les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l'assuré* doit faire la preuve que le sinistre* résulte d'un fait autre que la guerre étrangère ;
- 2) Les dommages occasionnés par la guerre civile, l'assureur* doit faire la preuve que le sinistre* résulte de ce fait ;
- 3) Les dommages causés intentionnellement par l'assuré*, ou avec sa complicité, ainsi que par les mandataires sociaux si l'assuré* est une personne morale ;
- 4) Les sinistres* résultant de la participation de l'assuré*, ou de celle des personnes dont il est responsable, à une rixe (*sauf cas de légitime défense*), un délit intentionnel ou un crime,
- 5) Les dommages constitués par les sanctions pénales et leurs conséquences,
- 6) Les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :

- a) des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,
- b) tous combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, ou par toutes autres sources de rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages :
 - frappent directement une installation nucléaire,
 - ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire,
 - ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou services concernant une installation nucléaire ;
- c) toutes sources de rayonnement ionisants (*en particulier tout radio-isotope*) destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l'activité nucléaire :

- met en œuvre des substances radioactives n'entraînant pas un régime d'autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R 511-9 du code de l'environnement),
- ne relève pas non plus d'un régime d'autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (article R 1333-23 du code de la santé publique).

- 7) les conséquences des engagements contractuels de l'assuré* dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires, *sauf mentions aux Conditions particulières**.

Toutefois demeurent garantis les conséquences :

- d'une convention d'aide ou d'assistance bénévole,
- des transferts conventionnels relatifs aux administrations ou entreprises publiques (E.D.F., G.D.F., S.N.C.F, R F F, ...).

8) Les conséquences de la solidarité résultant d'un engagement contractuel, quelles qu'elles soient.

Toutefois demeurent garantis les conséquences de la solidarité conjointe ou solidaire entre concepteurs :

- dans le cadre des marchés de co-traitance découlant des textes d'application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 portant réforme des marchés d'ingénierie et d'architecture,
- dans le cadre d'un marché conclu avec un maître d'ouvrage privé sous conditions que chacun des autres membres de l'équipe de conception soient garantis par une assurance de responsabilité en cours de validité au jour de la conclusion du marché de l'assuré, couvrant les mêmes risques que ceux du présent contrat,

9) Les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible :

- a) de fait volontaire ou conscient et intéressé de l'assuré* qui ferait perdre à l'événement à l'origine du sinistre* son caractère aléatoire ;
- b) d'un vice apparent connu par l'assuré* ou par des personnes qu'il s'est substituées dans la direction de l'entreprise ou du chantier avant achèvement des travaux, pour autant que la réception ait été prononcée sans réserve ;

10) Les dommages causés par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions ou études de l'assuré*, ayant motivé des réserves de l'organisme de contrôle agréé par la législation en vigueur, des constructeurs ou du maître d'ouvrage, si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce tant qu'elles n'auront pas été levées.

Toutefois la garantie sera maintenue pendant un délai de quinze jours à partir de la formulation des réserves.

Passé ce délai et uniquement durant le temps normalement nécessaire à la réfection ou à la remise en état, la garantie sera acquise à l'assuré à condition que les travaux nécessités par la réfection ou la remise en état aient débuté.

11) Les dommages résultant de la participation de l'assuré* comme organisateur ou concurrent à des épreuves, courses, compétitions et manifestations soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, ainsi que des essais qui les précèdent ;

12) Les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré* responsable du sinistre*, à l'exception des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne physique ou morale, subrogée dans les droits des membres de sa famille ;

13) Les dommages corporels* causés aux préposés de l'assuré* lorsqu'ils sont pris en charge par un régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demeurent toutefois garantis :

- les recours qui peuvent être exercés contre l'assuré par ses préposés en raison des dommages qui leur sont causés en cas de faute intentionnelle d'un autre de ses préposés ;
- le paiement, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un des préposés de l'assuré et résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou de celle d'une personne substituée dans la direction de l'entreprise :
 - 1) du capital représentatif destiné à financer la majoration des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droits prévu à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
 - 2) de l'indemnité complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre en réparation des préjudices extrapatrimoniaux : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle prévues à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
 - 3) par ailleurs, en application de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, est également garantie l'indemnisation des préjudices non prévus par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle résulte d'une décision prise à l'encontre de l'assuré par une juridiction de la Sécurité sociale.

• le paiement des frais nécessaires pour :

- défendre l'assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité sociale et dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes que vous* vous êtes substituées dans la direction de l'entreprise,

- défendre l'assuré ainsi que ses préposés devant les juridictions* répressives en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires atteignant un autre de ses préposés.

Dans la limite de la garantie, l'assureur pourvoit à la défense* de l'assuré et/ou celle de ses préposés.

Restent exclues :

- les cotisations supplémentaires visées à l'article L 242-7 du Code de la Sécurité sociale,

- les réclamations résultant de dommages causés par l'amiante et ses dérivés ;

14) Les dommages engageant la responsabilité civile personnelle des sous-traitants de l'assuré* ;

15) Les dommages incombant aux dirigeants sociaux de droit ou de fait, en raison d'actes personnels, commis dans l'exercice de leur mandat de gestion ;

16) Les dommages corporels*, matériels* et immatériels* (consécutifs* ou non*) causés par l'amiante et ses dérivés ;

17) Les dommages causés par la pollution ou toute atteinte à l'environnement* se produisant dans l'enceinte des établissements*de l'assuré*, sauf si ces dommages résultent d'un événement accidentel* et moyennant mention aux Conditions particulières*.

Dans ce dernier cas et même en l'absence de dommages, est garanti le remboursement des frais engagés pour procéder aux opérations visant à neutraliser, isoler ou éliminer les substances polluantes se propageant tant dans l'atmosphère que dans l'eau ou le sol.

Toutefois, ces dépenses ne seront prises en charge que si l'obligation de réaliser immédiatement les opérations susvisées résulte :

- soit d'une disposition légale,

- soit d'une décision judiciaire,

- soit d'une décision des autorités administratives compétentes,

- soit encore d'une décision de la part de l'assuré* prise avec l'accord de l'assureur* dans les délais compatibles avec l'urgence de la situation.

Demeurent toutefois exclus :

- les dommages du fait ou à l'occasion de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou enregistrement au titre des articles L 512-1 à L 512-7-7 du Code de l'environnement ;

- les dommages résultant d'un mauvais état, d'un défaut d'entretien du matériel* ou des installations de l'assuré* ;

- les amendes pour non-respect de la réglementation, y compris les redevances mises à la charge de l'assuré en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les dommages subis par les éléments naturels, tels que l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, dont l'usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent ;

- les dommages corporels*, matériels* et immatériels* (consécutifs* ou non*) causés par l'amiante et ses dérivés ;

- les dommages se réalisant aux ETATS - UNIS D'AMERIQUE et/ ou au CANADA, même lorsqu'ils résultent d'un événement accidentel*.

- 18) Les dommages matériels* et immatériels* résultant d'incendie* ou d'explosion*, d'accidents d'ordre électriques* ou de l'action de l'eau prenant naissance dans les biens mobiliers* ou les bâtiments* situés dans les chantiers ou locaux permanents* où s'exercent les activités assurées.**

Sont toutefois garantis les dommages matériels* et immatériels consécutifs* à des dommages matériels* garantis, subis par autrui*, y compris les propriétaires, et résultant d'incendie*, d'explosion*, d'accidents d'ordre électrique* ou de l'action de l'eau prenant naissance dans les immeubles ou parties d'immeubles n'appartenant pas à l'assuré* mais dont il a l'usage occasionnel en tant que locataire ou occupant pour les besoins de son entreprise **pendant une durée n'excédant pas trente jours consécutifs. Cette garantie est accordée dans la mesure où l'assuré* n'utilise pas ces locaux d'une manière répétitive.**

- 19) Les dommages résultant de vols et escroqueries,**

Sont toutefois garantis hors de vos chantiers et locaux permanents* :

- les vols ou escroqueries subis par autrui* et commis par les préposés de l'assuré* ou avec leur complicité dans l'exercice de leurs fonctions et entraînant à leur encontre des poursuites pénales,
- les vols subis par autrui* et facilités par l'assuré* ou par ses préposés par suite de négligence, ayant permis l'accès des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés ;

- 20) Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules* terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance, y compris les engins de chantier ou d'entreprise automoteurs, qu'ils fonctionnent comme véhicules* ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont vous* ou toute personne dont vous* êtes civilement responsable avez la propriété, la conduite, la garde ou l'usage.**

Sont toutefois garantis :

- a) les dommages corporels*, matériels* et immatériels consécutifs*, subis par autrui*, et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule* terrestre à moteur dont l'assuré* n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté :

- au cours du déplacement du véhicule* pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice de l'activité de l'entreprise (y compris les dommages subis par le véhicule* déplacé),
- lorsque le véhicule* est utilisé par les préposés de l'assuré* pour les besoins du service.

Demeurent exclus :

- les dommages subis par le véhicule,
- la responsabilité civile qui incombe personnellement aux préposés de l'assuré*.

Il est précisé que cette assurance garantit l'assuré* contre les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le fondement de l'article L.455-1-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cette garantie n'a pas pour objet de répondre à l'obligation d'assurance visée aux articles L.211-1 à L.211-7 et R.211-1 à R.211-13 du Code des assurances.

Elle s'exerce en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à cette obligation.

- b) les dommages corporels*, matériels* et immatériels consécutifs*, subis par autrui*, lors du seul fonctionnement des engins de chantiers automoteurs que l'assuré* peut être amené à louer ou à emprunter pour les besoins de son activité professionnelle*.

Demeurent exclus :

- les dommages causés par les engins de chantiers loués en crédit-bail,
- les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués ces engins de chantier pour les risques de circulation visés par l'assurance obligatoire, cette garantie n'a pas pour objet de répondre à l'obligation d'assurance visée aux articles L.211-1 à L.211-7 et R.211-1 à R.211-13 du Code des assurances

- 21) Les dommages causés par le matériel et les installations ferroviaires ainsi que par les engins de remontée mécanique.**

Sont toutefois garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré*, du fait de l'exploitation d'un embranchement particulier de voies ferrées en raison des dommages corporels*, matériels* et immatériels* consécutifs* subis par :

- autrui*,
- la S.N.C.F. et/ou le R.F.F en vertu des stipulations du cahier des charges (*cahier des conditions d'établissement*) ou des traités particuliers que l'assuré* a passés avec eux et imputables à l'exploitation d'un embranchement particulier de voies ferrées ;

- 22) Les dommages causés par des bateaux, engins maritimes et fluviaux dont l'assuré ou les personnes dont il est responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage ;
- 23) Les dommages subis par :
- a) les biens loués ou empruntés par l'assuré*,
 - b) les biens qui sont confiés à l'assuré*.
- Sont toutefois garantis les pertes, vols, destructions de pièces et documents qui vous sont confiés dans le cadre de votre activité professionnelle.
- Demeurent exclus :**
- les conséquences de malversations, fraude, détournement ou de vol commis par l'assuré*,
 - la perte, destruction des espèces monnayées, billets de banque, chèques, titres, bons de valeurs négociables ;
- 24) Les dommages dont l'éventualité ne pouvait être décelée en l'état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment où les faits qui en étaient à l'origine ont été commis ;
- 25) Les dommages résultant de consultations juridiques données ou d'actes sous seing privé rédigés à titre habituel et rémunéré :
- par des personnes non titulaires de l'agrément prévu par l'arrêté du Garde des sceaux en date du 01/12/2003 pris en application de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 modifiée,
 - et/ou en dehors du cadre délimité par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971 modifiée, c'est-à-dire des consultations juridiques ne relevant pas directement de son activité principale et des actes sous seing privé ne constituant pas l'accessoire nécessaire de cette activité.
- 26) Les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré* ou de ses sous-traitants, y compris les dommages matériels* et immatériels* dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature.
- Restent toutefois garantis :
- a) avant réception*, les dommages matériels* subis par :
 - les ouvrages et travaux neufs,
 - les existants* et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, sur lesquels ont porté les missions de l'assuré* ou de ses sous-traitants.
- Sont également garantis les dommages immatériels consécutifs* subis par autrui*.
- Restent toutefois exclus, les dommages résultant :**
- de tout arrêt des travaux (à l'exception de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l'article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier ;
 - du gel sur les bétons, mortiers et enduits, ainsi que sur les canalisations et ouvrages divers laissés en eau.
- b) après réception* :
 - les dommages matériels* subis par les existants* qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ou de ses sous-traitants, autres que ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature.
 - Sont également garantis les dommages immatériels consécutifs subis par autrui*.
 - c) avant et après réception :
 - les dommages immatériels non consécutifs* résultant d'erreurs ou d'omissions dans les missions de l'assuré ou de sous-traitants.
- Restent toutefois exclus, les dommages immatériels non consécutifs* résultant :**
- de contestations relatives à la détermination et au règlement des frais et honoraires ou de la rémunération de l'assuré*,
 - de contestations relatives aux contrefaçons et atteintes au droit de la propriété industrielle ou intellectuelle, et les actions pour diffamation,

- d'abus de confiance, vols, détournements, dols, divulgations de documents ou de secrets professionnels qui sont confiés à l'assuré*,
- de retards imputables :
 - à des fautes ou négligences dans l'accomplissement de démarches ou de formalités administratives ou fiscales,
 - à des mouvements de nature sociale ou politique (grèves, lock-out),
 - à des intempéries,
- de frais d'études complémentaires nécessaires au respect des engagements de l'assuré,
- de dédits ;
- des garanties de bonne fin de programme de construction ;
- du dépassement des prix convenus ;
- 1 de non-conformité de l'ouvrage avec les plans, devis descriptifs ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, communiqués au maître d'ouvrage et aux acquéreurs ;

Sont toutefois garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages subis par autrui, y compris le maître d'ouvrage, et résultant :

- d'erreur d'implantation de constructions ne respectant pas le permis de construire, le certificat d'urbanisme, le règlement particulier du lotissement et d'une façon générale, les dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 à R 111-26 du Code de l'urbanisme,
- d'implantation sur le terrain d'autrui, commise ou réalisée par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable.

Demeurent exclus :

- les servitudes ou services fonciers visés par les articles 637 à 710 du code civil résultant d'erreur d'implantation ;
- les erreurs concernant les dimensions des constructions y compris des volumes et locaux à l'intérieur des constructions ;
- les erreurs de répartition et d'emplacement des volumes et locaux à l'intérieur des constructions ;
- les bornages de terrains et délimitations de parcelles.

- 27) Les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré* avant réception* ;
- 28) Les dommages trouvant leur origine dans une disproportion flagrante, à dire d'expert, entre les engagements pris par l'assuré* et les moyens dont il dispose pour les mener à bien ;
- 29) Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré* ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsqu'il est dans l'obligation de procéder à ce remboursement.
- 30) Les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison* ou réception dans les délais convenus *sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel* ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré*.*

Dans ce dernier cas, demeurent toutefois exclues les pénalités de retard mises à la charge de l'assuré* ;

- 31) Les condamnations infligées à titre de punition ou à titre exemplaire et ne correspondant pas à la réparation de dommages effectifs ;
- 32) Les dommages résultant d'exportation directe aux ETATS - UNIS D'AMERIQUE et/ou au CANADA ;
- 33) Les dommages résultant de la rupture de barrages ou de retenues d'eau dans la mesure où ces ouvrages excèdent quinze mètres de hauteur ;
- 34) Les dommages découlant de l'exploitation de mines autres qu'à ciel ouvert ;
- 35) Les dommages causés par le plomb et les champs électromagnétiques ;
- 36) Les dommages résultant d'un virus informatique* ;

37) Les dommages résultant de la navigation aérienne et/ou spatiale ainsi que l'exploitation des pistes et tours de contrôle d'installations aéroportuaires, et notamment les dommages de toutes sortes causés par un aéronef ou un engin spatial en vol ou au sol, étant précisé que n'est pas considéré comme navigation aérienne faisant l'objet de la présente exclusion, l'utilisation des parachutes, parapentes, parachutes ascensionnels, delta-planes, kite-surfs et ailes-delta. En revanche, les drones, aéromodèles, ULM et planeurs sont bien considérés comme des aéronefs.

38) Les dommages résultant de l'exploitation de bases de lancement d'engins spatiaux ;

39) Les dommages causés à un aéronef ou un engin spatial en vol ou au sol (y compris à une partie d'aéronef ou d'engin spatial), ainsi que :

- les dommages qui en découlent causés à son fret, ses passagers ou des tiers*,
- les réclamations consécutives à l'immobilisation d'un aéronef ou d'un engin spatial,

La présente exclusion ne s'applique pas :

- aux assurés vendeurs ou fabricants d'un produit incorporé à leur insu dans un aéronef,
- à tout ensemble qui n'a pas été spécifiquement conçu et fabriqué selon les normes aviation et qui n'est pas directement lié à son fonctionnement, à sa navigation ou à sa sécurité,
- aux travaux des sous-traitants travaillant sur des produits aéronautiques, qui ne sont pas spécifiquement conçus et fabriqués selon les normes aviation et qui ne sont pas directement liés à la sécurité, au fonctionnement ou à la navigation.

Article 3 Champ d'application des garanties

A - Dispositions générales :

Dans la mesure où les garanties correspondantes sont souscrites, elles ne sont acquises à l'assuré* que :

- 1) Pour les seules missions et spécialités déclarées aux Conditions particulières ;
- 2) Et si la mission de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées pour ladite opération :
 - a) est exécutée par l'assuré soit au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou soit de sous-traitance, soit donnée en sous-traitance par l'assuré en tout ou partie,
 - b) porte sur des ouvrages ou travaux :
 - de technique courante,
 - et ne présentant pas ni de caractère(s) exceptionnels(s)* ni de caractères inusuels*.

Que doit faire l'assuré* quand l'opération de construction à la réalisation de laquelle il participe dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre ou d'études spécialisées ne respecte pas les conditions du paragraphe 2-b) ? :

Préalablement au début d'exécution de la mission de l'assuré*, celui-ci doit transmettre à l'assureur* une demande de garantie dans les formes prévues à l'article 7-B) des Conditions générales.

Si l'assureur* accepte d'accorder sa garantie, son accord est matérialisé par un avenant.

Par cet avenant, l'assureur* se réserve la faculté de fixer les conditions de garantie pour l'opération de construction déterminée en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou du marché de l'assuré*.

B) Dispositions Particulières:

Missions réalisées par un sous traitant de l'assuré* :

Lorsqu'il se révèle que les missions à l'origine du sinistre ont été exécutées par un sous-traitant de l'assuré* non garanti par un contrat d'assurance pour lesdites missions, il est fait application de la franchise* particulière prévue au tableau des garanties des Conditions particulières.

Article 4 Conditions d'application des garanties dans le temps

Cette assurance garantit l'assuré* contre les conséquences pécuniaires des sinistres*, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur* entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de dix ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre*.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré* postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où il a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant la dernière année d'assurance précédant la date de résiliation du contrat.

Pour l'indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent, les montants de garantie accordés sont identiques à ceux prévus au contrat l'année d'assurance* précédant la prise d'effet de la garantie subséquente.

Ces montants sont applicables une seule fois pour la durée totale de la garantie subséquente.

Ils s'appliquent :

- si les montants de garantie sont exprimés pour l'ensemble des sinistres* d'une même année d'assurance*, à concurrence du dernier plafond annuel,
- si les montants de garantie sont exprimés par sinistre* , à concurrence du dernier plafond par sinistre*.

Pour l'ensemble des réclamations* présentées durant le délai subséquent, ces montants s'épuisent par tout règlement d'indemnité ou de frais versé par l'assureur* au cours du délai subséquent, sans que ces montants puissent se reconstituer.

L'assureur* ne couvre pas l'assuré* contre les conséquences pécuniaires des sinistres* s'il établit que l'assuré* avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Article 5 Constitution de rente

Lorsque l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, les dispositions suivantes sont applicables :

- si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur* procède à la constitution de cette garantie,
- si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est déterminée selon les règles de calcul de la provision mathématique de cette rente,
- l'assureur* peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées ou mises en réserve pour le compte de l'assuré*, dans la mesure où elles excèdent le montant de la garantie.

Article 6 Inopposabilité des déchéances*

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, les déchéances* motivées par un manquement aux obligations de l'assuré* commis postérieurement au sinistre*.

L'assureur* peut, néanmoins, dans ce cas, exercer contre l'assuré*, une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il aura payées ou mises en réserve à sa place.

TITRE III

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE RECOURS ET DÉFENSE* PÉNALE

Article 7 Assurance "Recours et Défense pénale"

En application de l'article L 322-2-3 du Code des assurances, les sinistres* relatifs à la présente assurance sont gérés par un service sinistre* spécialisé, distinct de nos autres services sinistres.

A - L'ASSURANCE RECOURS

1) CE QUI EST GARANTI

L'assureur* garantissons le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l'amiable, soit en justice, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, lorsqu'ils engagent la responsabilité d'autrui* :

- les dommages corporels* résultant d'accident*, d'incendie* ou d'explosion* dont l'assuré* peut être victime au cours des activités assurées,
- les dommages matériels* résultant d'accident*, d'incendie* ou d'explosion*, ou causés par l'eau, subis par les biens affectés à l'exploitation des activités assurées,
- les dommages immatériels* consécutifs* aux dommages corporels* et matériels* définis ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les dommages matériels* résultant d'incendie ou d'explosion ou causés par l'eau, la présente garantie n'est accordée qu'à défaut ou en complément d'une assurance incendie ou Dégâts des eaux.

Sauf conflit d'intérêt, dans la limite de cette garantie, l'assureur* exerce lui-même le recours au nom de l'assuré*. En présence d'un conflit d'intérêt, il est fait application de l'article 8.

2) CE QUI EST EXCLU

Les dommages résultant :

- de la participation de l'assuré comme organisateur ou concurrent, à des épreuves, courses, compétitions et manifestations sportives soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, ainsi qu'aux essais qui les précèdent,
- de l'utilisation d'un véhicule* terrestre à moteur dont l'assuré* a la propriété ou l'usage habituel.

3) L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN JUSTICE

L'assuré* doit s'abstenir rigoureusement d'introduire lui-même une action en justice avant toute concertation préalable avec l'assureur*.

L'assuré peut prendre toutes les mesures utiles conservatoires mais il s'engage, sauf en cas de force majeure, à en aviser l'assureur* dans les 72 heures.

Si l'assuré* engage des frais sans avoir consulté l'assureur* préalablement, ces frais seront pris en charge dans les limites contractuelles dès lors que l'assuré* pourra justifier d'une urgence à les avoir exposés.

B - L'ASSURANCE DEFENSE PENALE

CE QUI EST GARANTI

L'assureur* garantit le paiement des frais nécessaires pour défendre l'assuré lorsqu'il est poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l'inculpation de délit ou de contravention.

Cette assurance ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites ont eu lieu dans le cadre des activités assurées* et sont effectivement couverts par les garanties de l'assurance de la responsabilité civile liée à ses activités professionnelles*. Sauf conflit d'intérêt, dans la limite de cette garantie, l'assureur* pourvoit lui-même à la défense* de l'assuré. En cas de conflit d'intérêt, il est fait application de l'article 8.

Article 8 Dispositions communes aux garanties recours et défense* pénale

A - PROCEDURE EN CAS DE DESACCORD

En cas de désaccord entre l'assureur* et l'assuré* au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l'assuré, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur, sauf si le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, décide différemment.

Si l'assuré* a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtenu une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur* ou la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur* indemniserà l'assuré* des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure évoquée ci-dessus est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

B - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS

En matière d'appel et de recours en cassation ou annulation, l'assuré* peut prendre l'initiative d'une procédure que l'assureur* aura refusée sans la soumettre préalablement à l'arbitrage de l'assuré*.

Si l'assuré* obtient un résultat favorable ou une solution plus favorable que celle obtenue en première instance ou en appel, l'assureur* rembourse, à l'assuré* sur justification, les frais taxables restant à sa charge et les honoraires raisonnablement réclamés dans une telle affaire dans la limite du montant de notre garantie.

En cas de désaccord sur le montant des honoraires, le différend est réglé selon la procédure d'arbitrage prévue ci-dessus.

C - CHOIX DE L'AVOCAT

Lorsqu'il est fait appel à un avocat ou toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, servir ou représenter ses intérêts, l'assuré* a la liberté de choisir. S'il n'a pas connaissance d'un avocat susceptible d'assurer la représentation de ses intérêts, il peut choisir l'avocat dont l'assureur* lui aura, à sa demande préalable écrite, communiqué les coordonnées.

Quel que soit le choix de l'assuré*, il conserve la direction du procès.

Dans l'un ou l'autre cas, l'assureur* rembourse directement à l'assuré*, les honoraires hors TVA ou TVA comprise de son mandataire selon le régime d'imposition de l'assuré*, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque survient un conflit d'intérêts* entre l'assureur* et l'assuré*, l'assuré* bénéficie de la même liberté de choix.

Les sommes récupérées en remboursement des frais et honoraires sont attribuées à l'assuré* en priorité à concurrence de ce qui reste sa charge.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas où les procédures judiciaires ou administratives sont engagées pour la défense des intérêts conjoints de l'assuré* et de l'assureur* dans le cadre de l'exercice de la garantie responsabilité civile.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9 Montants des garanties et des franchises*

Les montants des garanties et des franchises sont indiquées aux Conditions particulières.

Ils peuvent être exprimés soit par sinistre soit par année d'assurance.

Lorsqu'ils sont exprimés par sinistre*, ils constituent la limite d'engagement de l'assureur* pour l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre.

Lorsqu'ils sont exprimés par année* d'assurance, ils constituent la limite d'engagement de l'assureur pour l'ensemble des conséquences dommageables des sinistres portés à sa connaissance au cours d'une même année* d'assurance quel que soit le nombre de lésés.

Les montants ainsi fixés se réduisent et finalement s'épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent, sans reconstitution de la garantie après règlement.

Les montants de garanties et de franchises* sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice selon les modalités prévues aux Conditions particulières.

Article 10 Calcul de la cotisation

La cotisation est calculée par application du taux de cotisation indiqué aux Conditions Particulières, au montant des honoraires, que les études aient été suivies ou non de la réalisation des travaux, correspondant aux missions assurées, augmenté de 20% du montant des honoraires relatifs aux missions données en sous-traitance.

Par honoraires il faut entendre les honoraires hors TVA facturés, perçus ou non.

La cotisation comprend deux parties :

- une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux de cotisation à 80 % du montant des honoraires hors TVA de l'avant dernier exercice,
- une cotisation complémentaire égale à la différence entre, d'une part, le produit du taux de cotisation au montant définitif des honoraires hors TVA de l'exercice et, d'autre part, le montant de la cotisation provisionnelle.

Lorsque le montant de la cotisation totale due au titre d'un exercice est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence fait l'objet d'un remboursement dans la limite de 50% du montant de la cotisation provisionnelle.

Les cotisations provisionnelles et définitives ne peuvent être inférieures au montant minimum annuel de cotisation fixé aux Conditions particulières.

Article 11 Déclaration des éléments variables servant de base au calcul de la cotisation

Lorsque la cotisation* est calculée en fonction de votre chiffre d'affaires*, l'assuré* doit, **sous peine des sanctions prévues ci-dessous**, déclarer à l'assureur dans les trois mois suivant l'échéance anniversaire* du contrat, les éléments servant de base au calcul de la cotisation prévus aux Conditions particulières :

- a) toute modification survenue depuis la dernière échéance concernant :
 - les types de missions ainsi que les spécialités exercées,
 - l'effectif employé,
- b) le montant des honoraires hors TVA facturés, perçus ou non, au cours de l'année d'assurance précédente correspondant aux missions assurées ayant été suivies ou non de la réalisation de travaux,
- c) le montant hors TVA des honoraires facturés perçus ou non antérieurement à la date d'effet du contrat et concernant des chantiers ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier ou d'un début d'exécution des travaux au cours de l'exercice et pour autant qu'ils soient postérieurs à la date d'effet du contrat.

d) le montant des honoraires hors TVA relatif aux missions ou spécialités données en sous-traitance, L'assuré* doit permettre à l'assureur* de faire procéder à la vérification de ses déclarations. L'assuré* doit, à cet effet, recevoir toute personne déléguée par l'assureur* et justifier, à l'aide de tous documents en sa possession, l'exactitude de ses déclarations.

A défaut de fourniture dans le délai prescrit de la déclaration prévue ci-dessus, l'assureur* peut mettre l'assuré* en demeure, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours. Si, passé ce délai, la déclaration n'a pas été transmise, l'assuré* peut mettre en recouvrement une somme calculée à partir du chiffre d'affaires* retenu au titre de l'année d'assurance* précédente, majoré de 50 % sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majoration de la cotisation* qui serait due en définitive. Au cas où cette somme ne serait pas réglée, l'assureur* peut suspendre la garantie puis résilier le contrat ou en poursuivre l'exécution en justice dans les conditions prévues à l'article L 113-3 du Code des assurances. Lorsque l'assureur* aura reçu ladite déclaration, il procédera à la régularisation des sommes que l'assuré* lui doit.

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD, société anonyme au capital de 637 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Dyon - 72030 Le Mans cedex 9
Covéa Protection Juridique - Société anonyme, au capital de 88.077.090,60 euros - RCS Le Mans 442 935 227
Siège social : 33, rue de Sydney - 72045 Le Mans Cedex 2
Entreprises régies par le code des assurances.

www.mma.fr



ENTREPRISE